



Uitwerkingenbundel

Instroomprogramma Post-Master

TAX - BELASTINGRECHT 3

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2023

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Inhoudsopgave TAX – Belastingrecht 3

BELASTINGPLICHT, WINSTBEGRIIP EN VERLIESVERREKENING IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING (COLLEGE 10A).....	4
FINANCIERINGSPROBLEMATIEK IN GELIEERDE VERHOUDINGEN (COLLEGE 10B).....	9
DEELNEMINGSVRIJSTELLING (COLLEGE 11).....	12
FUSIE & SPLITSING (COLLEGE 11).....	16
FISCALE EENHEID (COLLEGE 12).....	18
TRANSFER PRICING (COLLEGE 13).....	24
INTERNATIONAAL- EN EUROPEES BELASTINGRECHT (COLLEGE 13)	26
HORIZONTAAL TOEZICHT / TAX PLANNING & FAIR SHARE / ETHIEK (COLLEGE 14).....	29
TENTAMENVRAAGSTUKKEN (COLLEGE 15).....	30

BELASTINGPLICHT, WINSTBEGRIIP EN VERLIESVERREKENING IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING (COLLEGE 10A)

Uitwerking 1

1. a. Art. 2, eerste lid, onderdeel e Wet Vpb 1969: de stichting is belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft;
Art. 4, onderdeel b Wet Vpb 1969: het pensioenbedrijf wordt bij fictie als het drijven van een onderneming aangemerkt.
- b. De zetelverplaatsing en het overbrengen van het "bedrijf" naar België betekent het einde van de belastingplicht zonder dat er sprake is van een staking; toch afrekening over de (mogelijke) stille reserves op grond van art. 15c, lid 1, Wet Vpb 1969. Op grond van HvJ EU National Grid Indus 29 november 2011 en besluit 2011 is extheffing in principe toelaatbaar. Uitstel van betaling is mogelijk tot het moment van daadwerkelijke realisatie (art. 25b Invorderingswet).

Uitwerking 2

2. a. De winst van de firma is voor haar deel fiscaal als rechtstreeks door haar genoten winst aan te merken en vormt dus onderdeel van de winst 2021.
- b. Potteria Ltda. wordt (buitenlands) belastingplichtige in Nederland. Zij heeft als vennoot in de vennootschap onder firma een vaste inrichting.

Uitwerking 3

a.	F BV:	Deelneming H BV	150.000	
		Aan resultaat deelneming G BV		150.000
	G BV:	Dividend (winstreserve)	150.000	
		Aan opbrengst (pand)		150.000
	H BV:	Pand	150.000	
		Aan (informeel) kapitaal		150.000
b.	F BV:	Deelneming G BV	40.000	
		Aan resultaat deelneming H BV		40.000
	G BV:	(Onderhouds) kosten (pand)	40.000	
		Aan (informeel) kapitaal		40.000
	H BV:	Dividend (winstreserve)	40.000	
		Aan (onderhouds) kosten (pand)		40.000

Uitwerking 4

4. Bij de keuze voor een vaste inrichting heeft Ruhrstahl AG een eigen vestiging, die als vaste inrichting heeft te gelden en wordt zij zelve (buitenlands) belastingplichtige. Bij de keuze voor een dochtermaatschappij is deze (binnenlands) belastingplichtige.

Uitwerking 5

5. De vereniging is belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft (art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969). Hier belastingplichtig voorzover het reisbureau in het geding is (geen statutair streven naar winst weliswaar, maar doorlopend winst (overschotten) maken wordt geacht winststreven op te leveren. Denk ook aan artikel 4 Wet Vpb 1969 (in concurrentie treden). De winst op de reisactiviteiten is dus belast. De extra bijdrage van de leden is tot het ondernemingsvermogen te rekenen (en valt dus in de belaste sfeer) (passivering tot de reis wordt geboekt). De deelneming lijkt geen verplicht ondernemingsvermogen, wel keuzevermogen. Alsdan deelnemingsvrijstelling indien keuze voor bedrijfsvermogen.

Uitwerking 6

6. Vermogensvergelijking waarbij de betaalde vennootschapsbelasting en het uitbetaalde dividend als onttrekking zijn verwerkt.

Eindvermogen	1.917		(110 + 1.410 + 135 + 163 + 99)	× 1.000
Terugbetaling van kapitaal	-	+		
	1.917			
Beginvermogen	1.520		(100 + 961 + 123 + 99 + 150 + 87)	
Storting van kapitaal	10	+	1.530	-/-
			387	
Onttrekkingen				
Dividend	225			
Vpb	376			
Commissarisbeloning (art.11 Wet Vpb 1969.)	17			
Rode Kruis	48		666	+
			1.053	
Vrijgestelde winst (deelnemingsvrijstelling)	30			
			30	-/-
			1.023	
Herinvesteringsreserve	99			
Egalisatiereserve	12	-/-	87	+
			1.110	
Giften (art. 16 Wet Vpb 1969.)			48	*-/-
Belastbaar bedrag			1.062	
* Maximaal aftrekbaar 100 (50% van 1.110 met maximum van 100)				
Giften	48			
Niet aftrekbaar	-			
	48			

Vermogensvergelijking waarbij de verschuldigde Vpb en het bij de winstverdeling vastgestelde dividend als onttrekking zijn verwerkt.

Eindvermogen	1.655		(1.917 – 262)	× € 1.000
Beginvermogen	1.283	-/-	(1.520 – 237)	
Kapitaalstorting	10	-/-		
			362	
Onttrekkingen				
Dividend*	238			
Vpb**	388			
Commissaris beloning	17			
Rode Kruis	48			
			691	
			1.053	enz.
<u>1.062 Belastbaar bedrag</u>				

* In 2022 betaald: interimdividend 2022: 75 + slotdividend 2021: 150 = 225. Dit bedrag verhogen met de dotatie van de rekening Dividend: 163 – 150 = 13. De onttrekking dividend 2022 bedraagt derhalve 238.

** In 2022 betaald: 306 Vpb over 2022 en 70 Vpb over oude jaren. Dit bedrag verhogen met de dotatie van de rekening Vpb: 99 – 87 = 12. De onttrekking Vpb bedraagt derhalve 388.

Uitwerking 7

7. a. - Art. 20a Wet Vpb 1969 komt zeker in beeld gelet op het eerste lid. Er is een voornemen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel b, namelijk het voornemen de oude werkzaamheden niet voort te zetten.
- Tot het bedrag van de in het pand aanwezige stille reserves van € 225.000 blijft verliesverrekening wel mogelijk, door de herwaardering van art. 20a, lid 12, Wet Vpb 1969.
- b. Neen, want de vrijvallende egalisatiereserve valt formeel niet onder art. 20a, lid 12, Wet Vpb 1969 (Verdedigbaar is wel dat voor die vrijval, gelet op de strekking van deze bepaling toch een beroep op verrekening van de "oude" verliezen openstaat).

Uitwerking 8

8. - Verliezen ultimo 2021 vanaf 2022 niet meer verrekenbaar met latere winsten gelet op art. 20a, lid 1, Wet Vpb 1969.
- Beroep op art. 20a, lid 4, aanhef, Wet Vpb 1969 wel mogelijk (De bezittingen van BV De Fietsenwinkel bestaan niet gedurende tenminste negen maanden grotendeels uit beleggingen).
- Geen beroep mogelijk op art. 20a, lid 4, onderdeel a en b, Wet Vpb 1969. De activiteiten zijn afgenomen met 85%.
- Art. 20a, lid 11, Wet Vpb 1969, voor de praktijk niet onbelangrijk, biedt hier soelaas. In 2022 is met de oude ondernemingsactiviteiten een winst gemaakt van € 25.000. Omdat wel is voldaan aan de aanhef van het vierde lid en niet is voldaan aan het vierde lid, onderdeel a en b kan het verlies ultimo 2021 voor € 25.000 worden verrekend met de winst van 2022 zodat het belastbaar bedrag 2022 nihil bedraagt.

Uitwerking 9

9. a. Artikel 9, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
- b. Ook als het recht op zich zakelijk is (en daar lijkt het wel op), moet wel worden bedacht dat het telkenjare, waar het de uitkering betreft, staat tegenover de arbeid die is verricht. De onzekerheid over de waarde van het recht (gelet op het feit dat het uitkeringen betreft die afhankelijk zijn van de winst) en gelet op het feit dat de arbeid nog moet worden verricht, maken het onwaarschijnlijk dat afkoop zakelijk gezien verantwoord is. In derdenverhoudingen ook hoogst ongebruikelijk, zo niet onbestaanbaar.
- Activering zou dienen plaats te vinden (als transitoire post) indien de zakelijkheid toch voldoende onderbouwd zou kunnen worden.
- De vraag is of Krelis niet het beste af is met dividend (Box 1 / Box 2-problematiek).
- Kwestie van uitrekenen.

Uitwerking 10

Eindvermogen			
Aandelenkapitaal	€	200.000	
Agio	€	20.000	
Reserve	€	<u>116.040</u>	
	€	336.040	€ 336.040
In de loop van het jaar gestort			-/- € <u>60.000</u>
			€ 276.040
Beginvermogen			
Aandelenkapitaal	€	160.000	
Reserve	€	<u>40.000</u>	-/- € <u>200.000</u>
Vooruitgang			€ 76.040
Onttrekkingen			
Dividend	€	19.200	

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022	€	60.000		
Nog te betalen	€	34.760		
Commissarisloon (artikel 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	€	<u>10.924</u>	+ €	<u>124.884</u>
Belastbaar bedrag 2019			€	<u>200.924</u>

Uitwerking 11

11. a. Commerciële winst 2022	€	900.000
Bij:		
dividend 2022	€	255.000
dividendbelasting	€	45.000
gift aan Nederlandse Rode Kruis	€	20.000
verlies inkoop eigen aandelen (dividend)	€	20.000
Af:		
niet geïnd dividend (negatieve onttrekking)	€	40.000
agio (kapitaalstorting)	€	<u>30.000</u>
Fiscale winst	€	1.170.000
Aftrekbaar gift	€	20.000
Belastbare winst 2022	€	<u>1.150.000</u>

- b. Zie art. 16 Wet Vpb 1969 jo art. 10, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969. Van de vereiste liberaliteit (vrijgevigheid) is ooit sprake geweest, namelijk toen in de statuten van de BV die verplichting werd opgenomen. Lijkt in redelijkheid voldoende om giftenaftrek toe te staan. Het Rode Kruis is een ANBI. Is de BV sponsor van het Rode Kruis en treedt zij als zodanig naar buiten, dan is er in beginsel zelfs sprake van "gewone" (reclame)kosten.

Uitwerking 12

12. - Het uiteindelijke belang in Plet BV is in belangrijke mate (30% of meer) gewijzigd (art. 20a, lid 1, Wet Vpb 1969).
- Volgens art. 20a, lid 9, Wet Vpb 1969 zijn met betrekking tot carry back de artikelen van 20a, lid 1 t/m 3, Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing.
- Echter de activiteiten zijn niet geheel of nagenoeg geheel gestaakt (90% of meer) (art. 20a, lid 9, onderdeel a, Wet Vpb 1969) én de bezittingen bestaan niet gedurende voor tenminste 9 maanden grotendeels uit beleggingen (art. 20a, lid 9, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- Derhalve mist de hoofdregel van art. 20a, lid 9, Wet Vpb 1969 toepassing en is het verlies van 2022 terug te wentelen naar 2021 (conform art. 20, lid 2, Wet Vpb 1969). Het belastbaar bedrag 2021 wordt derhalve verminderd van € 80.000 naar nihil.

Uitwerking 13

13. a. Eindvermogen	1.650.000
Beginvermogen	-/- <u>1.200.000</u>
Vermogensmutatie	450.000
b. Kapitaalstorting	-/- 50.000
c. Emissiekosten zijn aftrekbaar € 10.000	
d. Onttrekking, vermomd dividend	5.000
e. Dotatie herinvesteringsreserve	-/- 250.000
Belastbaar bedrag	<u>155.000</u>

Financieringsproblematiek in gelieerde verhoudingen (College 10B)

Uitwerking 1

1. Uitgaande van het feit dat een zakelijke rente hier 5 percent is, moeten we constateren dat van dochter Gardenia een zakelijk gezien evident te hoge rente wordt gevraagd. Te verklaren uit de vennootschappelijke verhouding. Deel van de rente is naar Nederlandse maatstaven gemeten voor Gardenia een uitdeling, dus niet aftrekbaar). Gardenia dient 7/12 deel van de "rente" als uitgekeerd dividend te verantwoorden.
- | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|
| Boeking: | Winstreserve | 70.000 | |
| | Aan rentelasten | | 70.000 |

Dezelfde benadering bij de lening aan Zonnebloem betekent dat ook hier het ontbreken van rente slechts verklaard kan worden uit de vennootschappelijke verhouding. Het door de Hoge Raad ontwikkelde winstbegrip vergt dan een jaarlijkse informele kapitaalstorting aan te nemen van 5 percent van de hoofdsom.

Zonnebloem boekt zo gezien:

Rentelasten	50.000
Aan informeel kapitaal	50.000

Art. 10b Wet Vpb 1969 heeft hier echter tot gevolg dat vergoedingen over de lening niet aftrekbaar zijn.

Bij Papaver is sprake van verliesfinanciering en zou de fiscus wellicht een beroep kunnen doen op één van de drie uitzonderingen die bestaan op de hoofdregel dat de juridische vorm van het contract (lening = lening) bepalend is. Criterium: reeds bij het verstrekken van de gelden stond vast dat de vordering als verloren moest worden beschouwd.

(Twee andere uitzonderingen:

- schijnhandeling
- het deelhebben)

De consequentie is dan dat de hoofdsom als (informeel) kapitaal wordt geboekt.

Boeking bij Papaver bij het verantwoorden van de hoofdsom:

Lening o/g	1.500.000
Aan (Informeel) kapitaal	1.500.000

Een eventuele rentebetaling, als het daar ooit van komt, heeft te gelden als dividend.

Uitwerking 2

2. a. Van de twee leningen o/g ad in totaal 600 mln. valt de rente bij Fortuna BV zowel onder art. 10a, lid 1, onderdeel a als onder art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969. Art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969: Winstuitdeling door verbonden vennootschap Gloria BV etc. Art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969: Verwerving door Fortuna BV van een belang waarna verbondenheid etc.

Voorzover Florin NV als crediteur in het geding is, is de rente niet aftrekbaar (geen compenserende heffing (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) en zakelijkheid lijkt moeilijk te onderbouwen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969)).

Voorzover Luctor SA in het geding is, zou die compenserende heffing er wel kunnen zijn (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969). Indien niet, dan zou onderdeel a van het derde lid in beeld kunnen komen. Door belastingplichtige aannemelijk te maken dat zakelijk gezien gehandeld kon worden zoals is gehandeld.

- b. Voor Fortuna BV is hier art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 in het geding. Indien gesteld kan worden dat zakelijke overwegingen prevaleren (en dat is bij een consequent toegepast dividendbeleid zeker te verdedigen) valt art. 10a Wet Vpb 1969 weg.
- c. Hier is voor Fortuna BV art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 aan de orde. Ook hier zal mogelijk een compenserende heffing in het geding zijn. Een stelling dat de zakelijkheid prevaleert, zou door Fortuna BV aannemelijk gemaakt moeten worden. Dat onzakelijke motieven in het geding zijn, blijkt in ieder geval niet.

Uitwerking 3

3. a. NV Gemo verstrekt de lening op zakelijke gronden als leverancier van de BV om een afnemer te behouden (en handelt niet als quasi-aandeelhouder). Echter, hier komt art. 10b Wet Vpb 1969 in beeld. Er is sprake van gelieerdheid als bedoeld in art. 8b Wet Vpb 1969 (deelname aan het toezicht via het commissariaat) en de rente wijkt meer dan 30% af van de marktrente. Een volstrekt onredelijke uitkomst. Wel is het zo dat de rente over het deel van de lening dat afgelost zal zijn binnen 10 jaar wel aftrekbaar is (compartimentering). Los van het bovenstaande is er nog het feit dat de beloning wel degelijk marktconform is, omdat naast de lagere rente er nog het feit is dat door de gelden ter beschikking te stellen, omzet wordt behaald (behoud van een afnemer) en daarmee extra winst. Rente zou dus, zo gezien, geheel aftrekbaar moeten zijn.
- b. - Neen, de lening kan niet worden afgewaardeerd.
- De zachte voorwaarden zijn zakelijk gemotiveerd (een lagere (bedrijfs-)waarde is niet aan de orde).
- c. Het rentevoordeel op de lening van senior komt bij de BV op dankzij de relatie tussen Jan en zijn vader in die kwaliteit, dus zou de BV dit rentevoordeel jaarlijks als een informele kapitaalstorting (door Jan) moeten kunnen aanmerken.

Uitwerking 4

4. De rente voor de financiering van de kapitaalstorting in Splendor SA zal voor zover deze uitgaat boven de marktrente als een informele kapitaalstorting hebben te gelden (en het daarop betrekking hebbende bedrag is dus niet aftrekbaar) (art. 3.8 Wet IB 2001 jo. art. 8 Wet Vpb 1969). De resterende rente valt in beginsel onder art. 10a, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969. Een escape via lid 3 lijkt niet mogelijk. Er is geen compenserende heffing en een fiscaal motief lijkt evident.

Uitwerking 5

5. a. Het verschil van 2% betreft in beginsel (een vermomd dividend met als tegenrekening) rentekosten. De zakelijke rente van 6% valt onder art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 (de rente is dus niet aftrekbaar). De toepassing van de tegenbewijsregeling van art. 10a, lid 3, Wet Vpb 1969 lijkt niet mogelijk. Er is gezien de nog te verrekenen verliezen geen compenserende heffing en een zakelijk motief dient beoordeeld te worden.
- b. Neen, omdat de looptijd niet langer is dan 50 jaar, is geen sprake van een hybride lening (in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969). (Niet aan alle cumulatieve eisen uit de jurisprudentie is voldaan.) (Het betreft derhalve geen eigen maar vreemd vermogen.) (De door Staalkabel Rotterdam Productie BV betaalde rente over 2022 is aftrekbaar.)
- c. Omdat geen sprake is van een hybride lening (in de zin van art. 10, lid 1, letter d, Wet Vpb 1969) zijn de rente-ontvangsten gewoon belast.

Uitwerking 6

6. a. Neen, het verbonden lichaam Aruba Holding NV leent geld uit aan Holland Scheepsbouw BV, welke lening direct verband houdt met een dividenduitdeling van verbonden lichaam Holland Holding BV aan Aruba Holding NV. Bij Holland Scheepsbouw BV zijn de rentekosten niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969. Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) of compenserende heffing bij Aruba Holding NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- b. Er is sprake van een laagrentende geldlening (art. 10b Wet Vpb 1969). (Er is gelieerdheid volgens art. 8b Wet Vpb 1969, een looptijd van meer dan 10 jaar en een vergoeding die in belangrijke mate (30% of meer) afwijkt van de marktrente.) De totale marktconforme rente is niet aftrekbaar bij Holland Scheepsbouw BV.

Uitwerking 7

7. a. Nee, hier is sprake van het verwerven of het uitbreiden van een belang door de belastingplichtige met geleend geld van een verbonden lichaam (art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969). De rente die Van de Biggelaar Holding BV betaalt aan Sport United SA is niet aftrekbaar (tenzij is voldaan aan de tegenbewijsregeling van art. 10a, lid 3, onderdeel a, en/of b, Wet Vpb 1969).
Uit de casus blijkt dat de lening niet uit zakelijke overwegingen is aangegaan zodat op grond van art. 10a, lid 3, onderdeel a de rente niet aftrekbaar blijft.
Van compenserende heffing in de zin van art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 is evenmin sprake. Door de openstaande verliezen uit voorafgaande jaren vindt bij Sport United SA geen compenserende heffing plaats; de rente is niet aftrekbaar.
- b. Nee, de rente die Van de Biggelaar Holding BV betaalt aan de Nederlandse bankinstelling is aftrekbaar. De Nederlandse bankinstelling is geen verbonden lichaam van Van de Biggelaar Holding BV (in de zin van art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969).

Deelnemingsvrijstelling (College 11)

Uitwerking 1

- a. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing, omdat ten eerste het belang in de dochter voldoet aan de in lid 2 van artikel 13 Wet Vpb 1969 genoemde eisen en ten tweede gezien de gegevens er geen sprake is van een beleggingsdeelneming (beoordeeld via de oogmerktoets)(art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969). (Of: in casu is sprake van een kwalificerende beleggingsdeelneming (vergelijk art. 13, lid 11, onderdeel a juncto lid 9, Wet Vpb 1969), omdat wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets).
- b. De uit hoofde van deze dochter genoten voordelen uit hoofde van de deelneming ad € 500.000 (dividend (a) en herwaarderingsvoordeel (b) blijven buiten aanmerking bij het bepalen van het belastbare bedrag van A BV.

De financieringskosten (c) komen in mindering op het belastbare bedrag van A BV in 2022, omdat het geen aankoop- of verkoopkosten zijn en derhalve niet onder de deelnemingsvrijstelling vallen (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969).

Het belastbare bedrag van A BV in 2022 bedraagt dus € 400.000 (overige winst)
-/- € 40.000 (rente) = € 360.000.

- c. Meegekocht dividend moet in mindering op het opgeofferde bedrag (de kostprijs) van de deelneming worden gebracht (en vermindert zodoende een eventueel verlies bij liquidatie); voor een regulier dividend geldt dat niet (behoort tot de vrijgestelde deelnemingswinst).

Uitwerking 2

2. a. Ja (dit 4% belang kwalificeert niet als deelneming op grond van art. 13, lid 2 of 3, Wet Vpb 1969, maar wel) op grond van de meetregel van art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
BV C is een met BV B verbonden lichaam ex art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969 en BV C heeft een deelneming (o.g.v. art. 13, lid 2, Wet Vpb 1969) in NV X.
- b. Op grond van de oogmerktoets van art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969 is sprake van een beleggingsdeelneming (zie eveneens art. 13, lid 10, Wet Vpb 1969). Vervolgens moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets of bezittingentoets van art. 13, lid 11, Wet Vpb 1969.
Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 5.000, zijnde de belastbare winst volgens de Nederlandse grondslag van € 50.000 x 10%. De in België te belasten winst is € 13.000, zijnde de 5% renteopbrengst (€ 50.000) verminderd met 3,7% vermogensaftrek (€ 37.000). De te betalen belasting in België bedraagt € 4.420 (zijnde 34% van 13.000). Omdat slechts € 4.420 Vpb wordt betaald in België betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing. Derhalve is niet voldaan aan de onderworpenheidstoets.
NV X voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar enige bezittingen uit laagbelaste vrije beleggingen bestaan. Derhalve is NV X een beleggingsdeelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling niet geldt.

Uitwerking 3

3. Het belang daalt door de emissie onder de 5%-grens (wordt 3,33 percent; ⁵/₁₅₀ste). De waardeinstijging voordien en daarna over een periode van 3 jaar (art. 13, lid 16, Wet Vpb 1969) valt bij realisatie nog onder de deelnemingsvrijstelling.

Uitwerking 4

4. Onder de deelnemingsvrijstelling valt € 110.000 (\$ 100.000 x 1,10) en wel in 2021. Het verschil met het uiteindelijk ontvangen bedrag is een winst op een vordering en belast in 2022.

Uitwerking 5

5. Het dividend moet als meegekocht dividend worden afgeboekt op de kostprijs (en het opgeofferd bedrag) van de deelneming.

Uitwerking 6

6. a. Ja. Willems Vastgoed BV heeft op grond van de meetrekregeling van art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969 recht op de deelnemingsvrijstelling (omdat het verbonden lichaam Willems Machines Eindhoven BV een deelneming heeft op grond van art. 13, lid 2, Wet Vpb 1969).
- b. De deelnemingsverrekening geldt voor voordelen uit hoofde van een beleggingsdeelneming niet zijnde een kwalificerende beleggingsdeelneming (art. 13aa, lid 1, Wet Vpb 1969).
- c. Ireland Sales Ltd voldoet niet aan de oogmerktoets en is derhalve een beleggingsdeelneming. Zij voldoet tevens niet aan de onderworpenheidstoets. Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing $60.000 \times 10\%$ is € 6.000. Omdat slechts € 5.000 Vpb wordt betaald in Ierland betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing. Zij voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar bezitting grotendeels (meer dan 50%) uit laagbelaste vrije beleggingen bestaat. In dat geval is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing maar wel de deelnemingsverrekening. (Er moet hier zelfs gedacht worden aan de verplichte jaarlijkse belaste opwaardering als bedoeld in art. 13a Wet Vpb 1969.)

Uitwerking 7

7. a. In 2021 dient ten gevolge van de omzetting van de afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal winst genomen te worden van € 80.000, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst (art. 13ba, lid 1, eerste volzin, Wet Vpb 1969). De winst van € 80.000 kan echter gelijktijdig ten laste van de winst worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 1, tweede volzin, Wet Vpb 1969).
- b. In 2022 moet € 50.000 winst worden genomen door middel van een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 5, Wet Vpb 1969). Het restant van de opwaarderingsreserve ultimo 2022 bedraagt € 30.000.

Uitwerking 8

8. a. Van het liquidatieverlies is na verrekening van de dividenden € 250.000 aftrekbaar (art. 13d, lid 6, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- b. Het opgeofferde bedrag blijft na de verhangings € 1.000.000 (art. 13d, lid 9, Wet Vpb 1969). Het liquidatieverlies is derhalve € 250.000.
- c. Nee, het liquidatieverlies mag niet in aftrek worden gebracht nu de onderneming wordt voortgezet. Liquidatie biedt derhalve geen voordeel (art. 13d, lid 14, onderdeel b, onder 2, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 9

9. a. Bij Fleureka Holding BV geen aftrek voor de prijsaanpassing van € 600.000. (Deze valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 6, Wet Vpb 1969)). Bij de BV 'Het Amsterdams Beleggingsfonds' geen aftrek. (De kostprijs van de deelneming wordt verlaagd met € 600.000. Dit bedrag geldt bij storting in Fleureka Eelde BV als opgeofferd bedrag van de deelneming.) Fleureka Eelde BV trekt de kosten af ten bedrage van € 1.200.000. (Het bedrag van € 600.000 wordt als informele kapitaalstorting verwerkt.)

- b. De boekwaarde van de vordering € 160.000 wordt als kostprijs van de deelneming aangemerkt. (De vordering is afgewaardeerd bij de vorige aandeelhouder. Art.13ba, Wet Vpb 1969 is niet van toepassing.)
- c. De kostprijs van de deelneming bedraagt € 250.000 + € 160.000 = € 410.000. Fleureka Holding BV ziet af van een verkoopopbrengst van € 100.000. Het liquidatieverlies bedraagt € 310.000.
- d. De onderneming wordt feitelijk door een verbonden lichaam voortgezet. In 2022 kan het liquidatieverlies niet worden genomen (art.13d, lid 14, onderdeel b, ten tweede, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 10

- 10. a. Op grond van art. 13b, lid 1, Wet Vpb 1969 jo. art. 13b, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969 dient er een winst genomen te worden van € 75.000 bij de schuldeiser A BV, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst.
- b. Op grond van art. 13b, lid 3, Wet Vpb 1969 is art. 13b, lid 1, Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing. Ook in dat geval dient € 75.000 winst genomen te worden bij A BV (schuldeiser).

Uitwerking 11

- 11. De eerste lening zal als zodanig gekwalificeerd moeten worden en de afwaardering in 2020 vormt een bedrijfslast.

De tweede lening is een vorm van financiering van verliezen en valt onder de strekking van BNB 1988/217. De hoofdsom is dus als een informele kapitaalstorting aan te merken. De afwaardering valt onder de deelnemingsvrijstelling. Kwijtschelding heeft geen gevolgen.

De kwijtschelding van de schuld die staat tegenover de eerste lening heeft consequenties in verband met het gestelde in artikel 13ba, lid 2, onderdeel c en lid 4 Wet Vpb 1969.

Afhankelijk van de vraag in hoeverre de Duitse dochtermaatschappij met betrekking tot de kwijtschelding tot belastbare winst komt, zal het eerste lid toepassing vinden en volgt een verplichte winstneming.

(Wellicht kent Duitsland ook een soort kwijtscheldingswinstvrijstelling (analoog aan art. 3.13, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001. Komt er een heffing dan zal deze zeker "redelijk" zijn.)

Uitwerking 12

- 12. a. Neen, de beleggingsinstelling kan niet in aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 8, Wet Vpb 1969).
- b. Ja, in dat geval is wel sprake van deelnemingsvrijstelling.

Uitwerking 13

- 13. Benadering niet juist. Langere bezitsperiode geen vereiste. Voorraad als criterium speelt geen rol.

Uitwerking 14

- 14. Dat de participatie in Fortuna Ltd. < 5 percent bedraagt, lijkt geen bezwaar, gelet op het feit dat haar moedermaatschappij de overige aandelen heeft (art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969).

De vraag is of is voldaan aan de oogmerktoets (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969). Hieraan is voldaan omdat het gaat om actieve vennootschappen waarvan de onderneming in de lijn ligt met de onderneming van belastingplichtige (schoenenindustrie). In dat geval is DVS van toepassing.

Ingeval niet voldaan is aan de oogmerktoets kan de DVS van toepassing zijn indien is voldaan aan de onderworpenheidstoets of is voldaan aan de bezittingentoets van art. 13, lid 11, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 15

15. a. Op basis van het 'At arms length' beginsel. (Gelieerde partijen handelen zakelijk, als tussen onafhankelijke derden.)
- b. De schadevergoeding is niet overeengekomen en onverplicht. Geen aftrek als kosten bij Fleureka Import BV, maar een vermomde uitdeling aan Fleureka Holding BV.
Dividend
Aan Inkoopkosten
- c. Neen, de looptijd van de lening is niet langer dan 50 jaar. Er is geen hybride lening (art.10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969).
- d. Als er sprake is van een hybride lening zijn de rente-ontvangsten niet belast bij Fleureka Holding BV. De rente-ontvangsten vallen dan via de meesleepregeling (art.13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) onder de deelnemingsvrijstelling.
- e. Als er geen sprake is van een hybride lening zijn de rente-ontvangsten gewoon belast bij Fleureka Holding BV.

Uitwerking 16

16. a. Van de Biggelaar Import BV is aandeelhouder voor ten minste 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal (art. 13, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969) en deze deelneming wordt niet als belegging gehouden (oogmerktoets) (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969). (De deelneming is werkzaam in het verlengde van de moedermaatschappij. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing.)
- b. Oogmerktoets: niet aan voldaan omdat de deelneming ter belegging wordt gehouden (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969).
Onderworpenheidstoets: niet aan voldaan omdat naar Nederlandse begrippen geen sprake is van een reële heffing van ten minste 10% (art. 13, lid 11, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
12% van 75% van de winst is minder dan 10% van de winst voor kostenaf trek.
Bezittingentoets: niet aan voldaan omdat de bezittingen voor meer dan de helft bestaan uit laagbelaste vrije beleggingen (art. 13, lid 11, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- c. Omdat Van de Biggelaar Holding BV meer dan een jaar onafgebroken een belang heeft gehad in Casino Taiwan SA waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was, en nu door de daling van het belang beneden de 5% formeel niet meer kwalificeert, heeft zij nog 3 jaar recht op de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 16, Wet Vpb 1969).

FUSIE & SPLITSING (COLLEGE 11)

Uitwerking 1

1. a.			BV Y		
	Deelneming Z	€ 560.000	Aandelenkapitaal	€ 300.000	
			Reserves	€ 260.000	
		€ 560.000		€ 560.000	
			BV Z		
	Activa – passiva	940.000	Aandelenkapitaal*	€ 720.000	
			Agio**	€ 240.000	
			Reserves***	-/- € 20.000	
		€ 940.000		€ 940.000	

* Waarde aandeel Z $\frac{€ 700.000}{400} = € 1.750$.

Uit te geven aandelen Z $\frac{€ 560.000}{€ 1.750} = 320$, dus nominaal € 320.000.

** Van de verkregen waarde dus als agio te boeken € 560.000 – € 320.000 = € 240.000.

*** De reserve is hier sluitpost.

b. Men is nu aangewezen op artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969 en de in dat kader gestelde voorwaarden (hier met name nr. 8). Verrekening van het verlies is slechts mogelijk met winst die wordt behaald na de fusie met de "oude" onderneming van Z, waarbij horizontale verliesverrekening voor verticale verliesverrekening gaat.

c. Het opgeofferde bedrag is € 360.000 (zie art. 14, lid 3, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 2

2. Antwoord ii, 40 aandelen.

(Uitleg: (tenzij anders aangegeven, alle bedragen x € 1.000)

Waarde Van de Biggelaar Prima BV:

Aandelenkapitaal	100
Winstreserves	200
Stille reserves	250
Af: 20% Vpb	<u>50</u>
	200
Totaal	500
Koers 500%	

Waarde Rolo BV:

Aandelenkapitaal	50
Winstreserves	70
Stille reserves	100
Af: 20% Vpb	<u>20</u>
	80
Totaal	200

Van de Biggelaar Prima BV moet aandelen uitgeven met een waarde van 200 om de onderneming van Rolo BV over te nemen. De koers van de aandelen Van de Biggelaar Prima BV is 500%. Dit betekent dat Van de Biggelaar Prima BV 40 aandelen moet uitgeven om de onderneming van Rolo BV over te nemen. Antwoord ii dus).

Uitwerking 3

3. a. Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende vennootschap op te bestaan.
- b. Dat de aandeelhouders van de splitsende vennootschap (in beginsel) elk aandeelhouder worden van een "eigen" verkrijgende vennootschap.
- c. Een afrekening over de stille reserves en goodwill, aangezien er sprake is van een vervreemding.
- d. Doorschuiving van de onder c bedoelde claim naar de verkrijgende vennootschap(pen) (art. 14a Wet Vpb 1969) en doorschuiving van de a.b.-claim op de aandelen in de splitsende vennootschap naar de nieuwe aandelen (art. 3.56 en 4.41, lid 2, Wet IB 2001).

Uitwerking 4

4. a. Neen de fiscale eenheid verbreekt niet, BV Kofieboon is immers nog steeds in het bezit van tenminste 95% van de aandelen etc. in Neskoffie BV.
- b. Gedacht zou kunnen worden aan een bedrijfsfusie nu een onderneming wordt overgedragen tegen (uitreiking van) aandelen.
De latere heffing is echter niet verzekerd, nu de onderneming niet (in Nederland) wordt voortgezet en alles naar de schroothoop gaat.
(De herinvesteringsreserve komt ook niet in beeld, want er is geen voornemen tot herinvesteren in bedrijfsmiddelen (art. 3.54, lid 1 en 7, Wet IB 2001)).
- c. Neen, gesteld dat het gaat om minder dan 5 percent.
- d. Goed koopmansgebruik staat toe in de winstsfeer om op aandelen ontvangen bonusaandelen op nihil te waarderen (of de bestaande kostprijs te verdelen over de meerdere aandelen).

Uitwerking 5

5. a. Artikel 14 Wet Vpb 1969 regelt dat bij een bedrijfsfusie (onder omstandigheden) een afrekening over de stille reserves in de overgedragen onderneming achterwege blijft.
- b. Ja, een overname tegen contanten wordt niet gefacilieerd.
- c. Aandelenfusie: overname aandelen in de vennootschap in plaats van de overneming van de onderneming van de vennootschap.
Juridische fusie: overgang van de onderneming waarbij in dat hele proces de overdragende vennootschap ophoudt te bestaan en de aandeelhouders van de laatstgenoemde vennootschap (de verdwijnende vennootschap) aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap.
Bedrijfsfusie: overdracht van de onderneming tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap.
- d. Juridische fusie: artikel 3.57 en art. 4.41, lid 3, Wet IB 2001.
(Art. 3.55 en art. 3.57 Wet IB 2001 van toepassing voor de vennootschapsbelasting via art. 8 Wet Vpb 1969).
Deze artikelen regelen de mogelijke faciliteiten voor de betrokken aandeelhouders. In art. 14b Wet Vpb 1969 wordt geregeld dat bij een juridische fusie afrekening over de stille reserves in de onderneming die overgaat (onder omstandigheden) achterwege blijft.

FISCALE EENHEID (COLLEGE 12)

Uitwerking 1

- a. Voordelen van de fiscale eenheid:
 - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening).
 - hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening.
 - geen winstneming op interne transacties.
 - (*één aangifte vennootschapsbelasting*)
- b. De vermogenssprong houdt het verschil in tussen de fiscale boekwaarde van de deelneming bij de moedermaatschappij en de fiscale boekwaarde van de activa en passiva van de te voegen dochtermaatschappij. De vermogenssprong raakt de winst niet.
- c. Als het verzoek uiterlijk vóór 1 april wordt gedaan kan als ingangsdatum van de fiscale eenheid 1 januari worden gekozen, de aanvangsdatum van het (gehele) boekjaar bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dat voorkomt dat voor de in de fiscale eenheid op te nemen BV('s) een aangifte Vpb ingediend zou moeten worden voor het deel van het jaar waarin nog geen sprake is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. (Of: Bovendien behoeven bij een totstandkoming van de fiscale eenheid op 1 januari geen extra tussentijdse vermogensopstellingen te worden gemaakt).

Uitwerking 2

2. a. De dochtervennootschappen kunnen worden opgenomen in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting indien wordt voldaan aan de volgende cumulatieve eisen:
 - juridisch en economisch eigendom van ten minste 95% van het nominaal gestort aandelenkapitaal in de dochtervennootschap, dit bezit vertegenwoordigt ten minste 95% van de statutaire stemrechten en geeft in alle gevallen recht op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochter
 - gelijke tijdvakken
 - dezelfde winstbepalingen
 - vennootschappen moeten in Nederland zijn gevestigd
 - rechtsvormen voor moeder en dochter
 - aandelen in de dochtervennootschap mogen niet als voorraad worden gehouden
 - voor de toepassing van de fiscale eenheid moeten partijen een verzoek indienen
- b. Nee, Staalkabel Antwerpen SA kan niet worden opgenomen in de fiscale eenheid omdat zij niet in Nederland is gevestigd.
- c. Indien sprake is van een vaste inrichting in Nederland kan op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 de betreffende vaste inrichting deel uitmaken van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
- d. Dit (toepassing van art.15ab, lid 6, Wet Vpb 1969) betekent dat Staalkabel Rotterdam Gieterij BV de schuld dient te waarderen op € 290.000. Hierdoor dient Staalkabel Rotterdam Gieterij BV in het jaar voorafgaande aan de fiscale eenheid een winst te nemen van € 400.000 minus € 290.000 is € 110.000.

Uitwerking 3

3. a. Groningen Hotel Holding BV: waardering deelneming op waarde in het economische verkeer 100.000 (art.15ab, lid 1, Wet Vpb 1969);
Geen invloed op jaarwinst door deelnemingsvrijstelling.
- b. Groningen Online Reispromotie BV: winstneming schuld (door verlaging): 190.000 (art.15ab, lid 6, Wet Vpb 1969). (Jaarwinst gaat 190.000 omhoog.)

- | | |
|---|---------|
| c. Vermogen Groningen Online Reis promotie | 50.000 |
| Winstneming schuld Reis promotie BV (3.b.) | 190.000 |
| | ----- |
| Fiscale boekwaarde Groningen Online Reis promotie | 240.000 |
| Deelneming bij moeder 3.a.) | 100.000 |
| | ----- |
| Vermogenssprong | 140.000 |
- d. 1 februari 2022.

Uitwerking 4

4. a. Op 1 februari 2022 (dan heeft Unipak tenminste 95 percent van de juridische en economische eigendom) gesteld dat het verzoek niet later dan 1 mei 2022 is gedaan (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969).
- b. Rechtstreekse (horizontale) verliesverrekening van de aangesloten vennootschappen. Reorganisatie mogelijk zonder afrekening over "verplaatste" stille reserves. Uitstel winstneming bij onderlinge transacties.
- c. Verrekening van voorvoegingsverliezen kan vertraging oplopen. Carry-back mogelijkheid (over het verenigingstijdstip heen) kan verloren gaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid (onder omstandigheden). Risico inkorting opgeofferd bedrag bij verbreking.

Uitwerking 5

5. a. Balans fiscale eenheid Zonnewijzer 1 januari 2022
- | | | | |
|--------|---------|----------|---------|
| Activa | 6,0 mln | Vermogen | 3,5 mln |
| Kas | 1,5 mln | Passiva | 4,0 mln |
| | 7,5 mln | | 7,5 mln |
- b.
- | | |
|---------------------------|-------------|
| Vermogen 31 december 2021 | 5,5 mln |
| Deelneming Kompas | 1 mln -/-* |
| Negatief vermogen Kompas* | 1 mln -/-** |
| Vermogen 1 januari 2022 | 3,5 mln |

* Correctie deelneming Kompas ingevolge art. 15ab, lid 1, Wet Vpb 1969.

**Vermogen Kompas volgens balans € 1,5 mln -/- 1 mln -/- winstneming ingevolge art. 15ab, lid 6, Wet Vpb 1969 € 0,5 mln

Uitwerking 6

6. a. Voordelen van de fiscale eenheid:
- resultatsaldering (horizontale verliesverrekening).
 - hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening.
 - geen winstneming op interne transacties.
- b. (Een afboeking door de moedermaatschappij van een eventuele vordering op haar in een fiscale eenheid opgenomen dochtermaatschappij is niet mogelijk). Binnen een fiscale eenheid vallen wederzijdse vorderingen en schulden weg.
- c. Niet eerder dan met ingang van de datum van indiening van het (gezamenlijk) verzoek (art. 15, lid 10, onderdeel h, Wet Vpb 1969).
- d. i) Wel (de fiscale eenheid wordt verbroken, er wordt niet langer voldaan aan art. 15, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
ii) Wel (de fiscale eenheid wordt verbroken, er wordt niet langer voldaan aan art. 15, lid 4, onderdeel a, Wet Vpb 1969).

- iii) Niet (verbreking op verzoek vindt slechts plaats na een gezamenlijk verzoek van de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij, art. 15, lid 10, onderdeel h, Wet Vpb 1969).
- iv) Wel (art. 15, lid 10, onderdeel c, Wet Vpb 1969: de fiscale eenheid wordt verbroken, er wordt niet langer voldaan aan art. 15, lid 4, onderdeel c, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 7

7. a. Op 6 februari 2022.

	6 februari 2022	Zandstraal BV	
Bosgrond	€ 200.000	Schuld Gevelreiniging	€ 400.000
		Vermogen -/-	€ 200.000

- c. Deelneming: € 200.000 negatief (art. 15aj, lid 6 jo. art. 13d, lid 8, Wet Vpb 1969)
 Vordering: € 400.000 (art. 15aj, lid 2, Wet Vpb 1969) ("bedrijfswaarde" niet < nominale waarde)

Uitwerking 8

8. Ja. In beide situaties (dus of er nu een fiscale eenheid is of niet) slechts verrekening van verlies met eigen latere winsten van BV Chemmineur, terwijl bovendien in geval van fiscale eenheid, als BV Chemmineur winst maakt en de overige aangesloten vennootschappen mogelijk verlies, eerst die verrekening plaatsvindt (horizontale verrekening) en dan pas de verrekening die de wet voorschrijft (verticale verrekening).

Uitwerking 9

- a. Op 17 november 2021. Op dat moment bezit C BV immers niet langer de juridische en economische eigendom van tenminste 95% van het nominaal gestort kapitaal in D BV.
- b. Zonder deze regeling zou vrijval van schulden (en fiscale reserves) buiten fiscale eenheid kunnen plaatsvinden, zonder dat de belasting over de vrijvalwinst (bij D BV) ingevorderd kan worden (omdat een onverhaalbare heffing (bij D BV) ontstaat).
- c. Omdat D BV ten tijde van de ontvoeging over aanzienlijke schulden en een negatief eigen vermogen beschikte, (het faillissement van D BV reeds binnen drie weken na ontvoeging door C BV is aangevraagd), liquidatie van D BV reeds binnen een jaar na ontvoeging heeft plaatsgevonden, is het aannemelijk dat D BV in het zicht van haar liquidatie is ontvoegd.

Uitwerking 10

10. a. 2022 Combinatie Winst € 900.000.
 Bijdrage aan dat resultaat (× 1.000)

	Mon Repos	Welgedaan	Rusteloos	Nooitgedacht
	-100	200	-300	1100
Objectivering resultaten	+1000			-1000
	900	200	-300	100
Horizontale verrekening		-200	+200	
	-90		+100	-10
	810	0	0	90
Carry-forward	-50			-90
	760			0

Belastbaar bedrag € 760.000
 Zie art. 12 Besluit Fiscale Eenheid 2003.

- b. Neen, Rusteloos had zelf € 300.000 kunnen carry-backen.
Het belastbare bedrag van de combinatie was dan geweest:
€ 1.200.000 – € 100.000 (carry-forward Nooitgedacht) – € 50.000 (carry-forward Mon Repos) = € 1.050.000.
Dus per saldo meer verliesverrekening ad € 10.000.

Uitwerking 11

11. a. Ja, het verzoek is binnen de termijn van drie maanden gedaan en de fiscale eenheid is op 31 december 2021 niet geëindigd.
b. Ja, nu de fiscale eenheid tot stand is gekomen, moet het pand fiscaal binnen de fiscale eenheid tegen de boekwaarde worden geboekt.
c. Neen, er is een vermogensbestanddeel overgedragen binnen een fiscale eenheid gevolgd door een ontvoeging binnen zes kalenderjaren (art. 15ai, Wet Vpb 1969). Op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan de ontvoeging, de verkoopdatum 5 februari 2022, wordt het pand te boek gesteld tegen de waarde in het economische verkeer.

Uitwerking 12

12. a. Ja, op 10 december 2022 verkrijging economische en juridische eigendom, het verzoek is tijdig gedaan (en de verbreking geschiedt niet in hetzelfde jaar) (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969).
b. Ja, de fiscale eenheid is beëindigd en er is geschoven met stille reserves binnen de termijn van zes jaar.
b. Als Karel zo goedkoop kon kopen omdat hij de zoon is van de enig-aandeelhouder van Zero BV die hem in die kwaliteit een voordeel wilde doen toekomen, moet gedacht worden aan een middellijke uitdeling. Voor Zero BV valt de gemiste winst onder de deelnemingsvrijstelling.

Uitwerking 13

13. a. Toerekening aan de vordering omdat deze in preferentie vóórgaat op het aandelenkapitaal.
b. Het gaat hier fiscaal om een verlies op de deelneming en dat is niet aftrekbaar. Verliesfinanciering (ook binnen fiscale eenheid) levert kapitaalstorting op. Vordering loopt mee bij berekening verlies op deelneming. Zo niet, art. 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969 verhindert (ook) aftrek. Op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het ontvoegingstijdstip worden de onderlinge vorderingen gesteld op de nominale waarde of lagere bedrijfswaarde. De schulden worden gesteld op de nominale waarde.
c. - Verkoop van meer dan 5% van de aandelen.
- Certificering van de aandelen.
- Verpanding van de aandelen.
- "Tijdvakken" vallen niet langer samen.
- Ongelijke stelsels van winstbepaling worden van toepassing.
- Op verzoek (art. 15, lid 10, onderdeel h, Wet Vpb 1969).
- Zetelverplaatsing (art. 15, lid 10, onderdelen b en c, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 14

14. a. Ja, er is op dat moment immers "gewoon" weer een deelneming.
b. Weliswaar is er een verbreking binnen 12 maanden, maar een jaar is hier het boekjaar en op 1 januari 2023 is er een nieuw boekjaar begonnen (zie art. 7, lid 4, Wet Vpb 1969). Art. 15, lid 11, Wet Vpb 1969 is niet van toepassing.

- c. Art. 15ai Wet Vpb 1969 is hier van toepassing en dat leidt tot een belaste opwaardering van het heideveld per 15 januari 2023 (art 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969).
Ratio van herwaardering: te voorkomen dat bij "verkoop" winstneming achterwege kan blijven, door toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

Uitwerking 15

- Nu de combinatie verlies heeft geleden komt slechts een carry-back van verlies 2022 naar 2021 in beeld (en geen carry-forward van voorvoegingsverliezen).
- Eerst dient echter een herrekening van de resultaten over 2022 van de aangesloten vennootschappen plaats te vinden (de zgn. zelfstandige winstberekening).
- Daarna vindt de horizontale verrekening plaats.
- Waarna de verticale verrekening.

Cijfermatig

M	D1	D2	D3	D4	Comb Verlies
600.000 -/-	400.000 +/+	100.000 -/-	200.000 +/+	600.000 -/-	700.000 -/-
Zelfstandige winstberekening:					
Ad a: geen consequenties					
Ad b: verlies M 400.000 lager en winst D3 400.000 lager					
400.000 +/+			400.000 -/-		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
200.000 -/-	400.000 +/+	100.000 -/-	200.000 -/-	600.000 -/-	700.000 -/-
Horizontale verrekening:					
Winst van D1 verrekenen met verliezen andere maatschappijen en wel primair met verliezen van vennootschappen waarvan het resultaat niet in aanmerking komt voor carry-back en een restant naar rato van het verlies van de overige vennootschappen					
	300.000 -/-	100.000 +/+	200.000 +/+		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
200.000 -/-	100.000 +/+	0	0	600.000 -/-	700.000 -/-
2/8 x 100.000 = 25.000					
6/8 x 100.000 = 75.000					
25.000 +/+	100.000 -/-			75.000 +/+	
-----	-----			-----	-----
175.000 -/-	0			525.000 -/-	700.000 -/- (NOG STEEDS)
175.000 +/+	CARRY BACK			100.000 +/+	275.000 +/+
-----				-----	-----
0				425.000 -/-	425.000 -/-

425.000 vatbaar voor carry-forward

Uitwerking 16

16. a. Voor 1 april 2023.
- b. De vordering van Van de Biggelaar Holding BV wordt op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de fiscale eenheid tot stand komt, gewaardeerd op de bedrijfswaarde, of indien dat lager is de nominale waarde (art. 15ab, lid 6, eerste volzin, Wet Vpb 1969). De bedrijfswaarde bedraagt € 150.000.
- c. De corresponderende schuld van Van de Biggelaar Import BV wordt gesteld op de waardering van de vordering van Van de Biggelaar Holding BV, op € 150.000 (De winst van Van de Biggelaar Import BV wordt in 2022 (jaar voor fiscale eenheid) verhoogd met

€ 200.000 minus € 150.000 = € 50.000) (art. 15ab, lid 6, tweede volzin, Wet Vpb 1969).

- d. i) niet
- ii) wel
- iii) niet
- iv) wel

Uitwerking 17

17. a. De fiscale eenheid met dochtermaatschappij Eén en Twee BV was op het moment van de liquidatie wel verbroken, dus in beginsel komt hier art. 13d Wet Vpb 1969 in beeld. Echter ingevolge art. 13d, lid 8, Wet Vpb 1969 dient het opgeofferde bedrag gesteld te worden op het fiscale vermogen op het moment van verbreking; hier dus nihil. Er is dus bij liquidatie geen verlies dus art. 13d Wet Vpb 1969 is niet van toepassing. Er kan dus geen liquidatieverlies geclaimd worden.
- b. De achtergrond is dat door een liquidatie met verlies de alsdan veronderstelde verliezen van de dochtermaatschappij verloren gaan en er aanleiding is de moedermaatschappij hier een vorm van compensatie voor te bieden.

TRANSFER PRICING (COLLEGE 13)

Uitwerking 1

1. a. Er lijkt hier wel sprake te zijn van een situatie waarin een cost-plus toegepast kan worden. (dienstverlening)

- b. De vraag is hier of per saldo zakelijk wordt gehandeld tussen Fijn van Draad en haar Engelse dochtermaatschappij. Indien de vijf percent opslag aan de te krappe kant is, zal een en ander wellicht toch als zakelijk aangemerkt kunnen worden gelet op het renteloos zijn van de lening. (Indien in de kostprijs geen calculatorische rente is opgenomen in verband met het vermogensbeslag, werkt het renteloos zijn hier bijna neutraal.)

Mogelijkheden (uitgewerkt in de vorm van correctieboekingen):

- a) Fijn van Draad betaalt per saldo te weinig → uitdeling van winst:

De Engelse dochtermaatschappij boekt (naar Nederlandse maatstaven):

Winstreserve	€	
Aan (gemiste) Omzet		€

Fijn van Draad:

Kostprijs goederen	€	
Aan Dividend (vrijgesteld)		€

- b) Fijn van Draad betaalt per saldo te veel → informele kapitaalstorting:

Fijn van Draad:

Deelneming Dochter	€	
Aan Kostprijs goederen/(gemiste) rente		€

Engelse dochtermaatschappij (naar Nederlandse maatstaven):

Omzet	€	
Aan Informeel kapitaal		€

PM: art. 8b, derde lid Wet Vpb 1969.

Fijn van Draad zal het gestelde onder ad a) aannemelijk hebben te maken. Dat wil hier zeggen: aannemelijk moet zijn dat bij inkoop bij een derde meer betaald zou moeten worden en dat ook de bereidheid zou hebben bestaan in dat geval dat meerdere te betalen.

Uitwerking 2

2. a. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing. De vervreemding van de aandelen betekent een verbreking van de fiscale eenheid en wel binnen het jaar waarvan deze tot stand is gekomen. Dus op grond van art. 15, lid 11, Wet Vpb 1969 wordt de fiscale eenheid geacht niet tot stand te zijn gekomen. Een overdracht buiten de fiscale eenheid betekent afrekenen over de stille reserves op het moment van het 'uitzakken' tenzij art. 14 Wet Vpb 1969 toegepast kan worden (denk aan 3 jaars-termijn; zakelijke overwegingen). P.M.: zou de fiscale eenheid wel als zodanig tot stand zijn gekomen, dan zou men te maken krijgen met art. 15ai Wet Vpb 1969. bij verkoop van > 5 % van de aandelen.

- b. Ja, een fiscale eenheid is in beginsel mogelijk tussen een filiaal (vaste inrichting) en een dochtermaatschappij (art. 15, lid 3, onderdeel d en lid 4, Wet Vpb 1969). Tiedtke AG komt nog wel 45% van de aandelen tekort voor een fiscale eenheid.

- c. De vraag is in welke kwaliteit de korting toekomt aan Tiedtke AG, als afnemer of aandeelhouder, dus of Tiedtke AG zakelijke gezien niet te veel ontvangt. Ook goed te rekenen is het volgende: bepalend is de zakelijkheid, dus de vraag in hoeverre een derde (niet aandeelhouder zijnde) bij dat afnamevolume ook zo'n korting had kunnen bedingen.

- d. Op zich bezien is dit (dus) niet voldoende, want er vloeit niet uit voort dat er onzakelijk is gehandeld in de hier bedoelde zin.

Uitwerking 3:

De TNMM kan bij verschillende type intra-groepstransacties worden toegepast (zowel bij intra-groepsdienstverlening, distributie activiteiten en het ter beschikking stellen van activa. Voorwaarde voor toepassing van de TNMM is dat de partij waarop de TNMM wordt toegepast geen “*valuable, unique contributions*” verricht. In de praktijk wordt dit uitgelegd als die partij die routinematige activiteiten verricht.

Uitwerking 4:

Bij verschillende type activiteiten kunnen ook andere methoden worden toegepast (bijvoorbeeld de cost plus-methode bij intra-groepsdienstverlening en de resale minus/price-methode bij intra-groep distributie activiteiten. Reden dat de TNMM in de praktijk veel wordt toegepast is dat deze voor het doen van een database/benchmark analyse niet vereist dat er een duidelijk onderscheid is tussen directe en indirecte kosten en dat de databases hiertoe niet (voldoende) zijn ingericht.

Uitwerking 5a:

Nee, er kan geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden gevormd, omdat er niet wordt voldaan aan art. 15, lid 4, letter e Vpb juncto art. 15, lid 4, letter d Vpb juncto art. 15, lid 2 Vpb. Met de Bahama's is immers geen belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten en die eilanden liggen niet in Europa.

Uitwerking 5b:

Er zal een gedetailleerde functionele en risicoanalyse uitgevoerd moeten worden. Onderdeel van deze functionele en risicoanalyse is het in kaart brengen van de voorwaarden van de intra-groepslening (bijvoorbeeld wat is de looptijd van de lening, wat zijn de zekerheden die zijn verstrekt). Ook moet in kaart worden gebracht of Alfa BV de capaciteit heeft om de risico's die samenhangen met het verstrekken van de financiering te kunnen managen (*'delineation'* van de transactie en de contractuele voorwaarden)

Na deze stap dient er een transfer pricing-methode te worden gekozen. Veelal wordt bij financiële transacties gekozen voor de Comparable Uncontrolled Price Method (**CUP**), waarbij gekeken wordt naar de voorwaarden van transacties tussen de groep en derden (interne CUP) of tussen volledige derden (extern CUP)

Uitwerking 5c:

Indien uit bovenbeschreven analyse volgt dat de rente 4% dient te zijn, dan dienen de volgende correcties plaats te vinden:

Alfa BV ontvangt (bijv. via de Bank of in Rekening Courant) slechts 0,1 % rente van Bèta BV, maar dient 4% aan renteopbrengsten in haar fiscale winst te begrijpen. Voor het verschil (3,9 %) wordt Alfa BV geacht een dividenduitkering aan Zetta Ltd. te hebben gedaan.

Bèta BV betaalt (bijv. via de Bank of in Rekening Courant) slechts 0,1 rente aan Alfa BV, maar heeft 4% rentekosten. Die kosten mag Bèta BV wellicht op grond van art. 10a Vpb of op grond van 10b Vpb niet in aftrek van haar winst brengen. Voor het verschil (3,9 %) wordt Bèta BV geacht een informele kapitaalstorting van haar aandeelhouder Zetta Ltd. te hebben ontvangen.

Zetta Ltd. wordt geacht een dividenduitkering (van 3,9 %) te hebben ontvangen van Alfa BV (die dividendopbrengsten zijn vanwege de afwezigheid van winstbelasting op de Bahama's onbelast) en Zetta Ltd. wordt tevens geacht voor hetzelfde bedrag een (informele) kapitaalstorting te hebben gedaan in Bèta BV (daarmee neemt het opgeofferd bedrag van Bèta BV toe)

Uitwerking 6a:

De volgende intra-groepstransacties kunnen worden geïdentificeerd:

1. HR gerelateerde ondersteuning bij het aannemen van de medewerkers in de Verenigde Staten;
2. Het ter beschikking stellen door A BV van het software platform aan A LLC;
3. Het door A BV financieren van de aanloopkosten van A LLC;
4. Doorlopende dienstverlening op het gebied van management, HR, IT en administratie

Uitwerking 6b:

1. De TNMM, omdat sprake is van intra-groepsdienstverlening "routinematig" karakter; De cost plus-methode voor stafdiensten wordt ook regelmatig toegepast.
2. De profit split-methode. Reden hiervoor is dat het niet waarschijnlijk is dat er een CUP gevonden kan worden omdat dit een zelf ontwikkeld software platform is. De andere methoden kunnen niet betrouwbaar worden toegepast omdat geen sprake is van "routinematige" activiteiten en/of intra-groepsdienstverlening en/of verkoopactiviteiten;
3. De CUP methode, omdat sprake is van financiële transacties
4. De TNMM voor intra-groepsdienstverlening. De cost plus-methode voor stafdiensten wordt ook regelmatig toegepast.

Uitwerking 6c:

Omzet			€ 15.000.000,00
Inkoopwaarde omzet			€ 10.000.000,00
"Trading winst"			€ 5.000.000,00
Kosten HR/intragroepsdienstverlening			
Personeelskosten			€ 1.500.000,00
Bonussen Traders			€ 1.000.000,00
Huisvesting			€ 100.000,00
Overig			€ 200.000,00
EBIT			€ 2.200.000,00
Af: profit split			
Af: rente			

Internationaal- en Europees belastingrecht (College 13)

Uitwerking 7

7. De in Nederland als winst belaste rentebaten minus rentekosten bedragen $80 - 50 = 30$. De Vpb-heffing hierover is 7,5 (2e limiet). De bronheffing ($30\% \cdot 80 =$) 24 is te hoog voor volledige verrekening in het desbetreffende jaar (1e limiet). Het niet-verrekenende deel aan bronheffing komt in aanmerking om in een volgend jaar verrekend te worden (16,5; doorschuifregeling).

Uitwerking 8

8. Ja, Paturain SA is buitenlands belastingplichtig, omdat zij een onderneming drijft in Nederland (art. 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969 in samenhang met art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969). De heffing over inkomsten uit een onderneming wordt bij verdrag meestal toegewezen aan de staat waar de onderneming wordt gedreven. Nederland mag dan deze inkomsten belasten (art. 7 OESO). Frankrijk zal een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting geven (art. 23A of 23B OESO).

Uitwerking 9

9. Ja, Antilla BV heeft een fictieve vestigingsplaats in Nederland, dus binnenlands belastingplichtig zie art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 in samenhang met art. 2, lid 5, Wet Vpb 1969. De heffing over inkomsten uit een onderneming wordt bij verdrag meestal toegewezen aan de staat waar de onderneming wordt gedreven (art. 7 OESO). Wanneer Antilla BV winsten behaalt met activiteiten in Nederland zal Curaçao voorkoming van dubbele belasting geven (art. 23A of 23B OESO).

Uitwerking 10

10. Dubbele belastingheffing ontstaat door het overlappen van de heffingsbeginselen van verschillende landen:
- Een verschillende uitleg wordt gegeven aan het begrip woonplaats.
 - Het woonplaatsbeginsel overlapt met het bronstaatbeginsel.
 - Het woonplaatsbeginsel overlapt met het nationaliteitsbeginsel.

Uitwerking 11

11. a. Loods eigen gebruik:
Geen vaste inrichting (art. 2, lid 2, BVDB en art. 5, lid 4, OESO)
Loods verhuur:
Wel een vaste inrichting. Het gebruik door een derde (ijsboer) maakt dat het een vaste inrichting is (art. 2 BVDB en art. 5 OESO).
- b. Cote D'or Bvba is buitenlands belastingplichtige voor de Vpb, zij drijft een onderneming in Nederland doordat zij onroerend goed bezit in Nederland (art. 3 jo. art. 17, lid 3, onderdeel a en art. 17a, onderdeel a, lid 1, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 12

12. Verrekening is de laagste van de volgende limieten:
1. de in het buitenland geheven belasting over de buitenlandse rente
 2. de evenredige Nederlandse belasting die aan de buitenlandse rente is toe te rekenen.
- Eerste limiet: 40% van $50 = 20$
Tweede limiet: $(50(\text{rente}) - 40(\text{lasten})) \times 25\%(\text{NL}) = 2,5$ (belasting wereldwinst).

Hahury Holding BV kan dus 2,5 verrekenen met de verschuldigde Vpb. In totaal verschuldigd 25 (25% over wereldwinst van 100) $-/- 2,5 = 22,5$.

Uitwerking 13

13. a. Met de term vaste inrichting wordt de mate van aanwezigheid/activiteit bedoeld van een buitenlandse partij in een land. De aan die activiteit toe te rekenen winst vindt plaats alsof die activiteit als willekeurige derde handelt met het hoofdhuis (zelfstandigheidsfictie).
- b. De woonplaatsverklaring is de verklaring van een belastingdienst dat de rente-, dividend- of royalty-ontvangende partij is gevestigd in het land van die belastingdienst waardoor de ontvanger gebruik kan maken van verdragsvoordelen.

Horizontaal Toezicht / Tax Planning & Fair Share / Ethiek (College 14)

Uitwerking 1

1. De Mandatory Disclosure verplicht de adviseur (en bij afwezigheid daarvan: de geadviseerde onderneming) om bepaalde (agressieve) belastingadviezen te melden op straffe van een boete.

Tentamenvraagstukken (College 15)

Uitwerkingen tentamenvraagstukken:

Tentamen d.d. 18 juni 2020

Tentamen d.d. 24 november 2020

Tentamen d.d. 17 juni 2021

Tentamen d.d. 22 november 2021

Tentamen d.d. 16 juni 2022

Tentamen d.d. 21 november 2022

Tentamen 18 juni 2020

Opgave 1

- 1) De Gemeente Tilburg is vennootschapsbelastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijft op grond van art. 2,1,g Wet Vpb 1969. Met de activiteiten 'Ophalen van bedrijfsafval' en 'IT-ondersteuning voor derden' wordt een materiële onderneming gedreven waarvoor Gemeente Tilburg belastingplichtig is. (Met de activiteit 'Verstrekken van paspoorten en ID-bewijzen' wordt geen materiële onderneming gedreven.)
- 2) Ja, de Gemeente Tilburg wordt geacht met alle belaste activiteiten samen één onderneming te drijven en dient hiervoor één gezamenlijke aangifte Vpb in te dienen (art. 2,2 en 2,8 Wet Vpb 1969). Gemeente Tilburg moet een aangifte Vpb indienen voor een belaste winst van $\text{€ } 100.000 + \text{€ } 50.000 = \text{€ } 150.000$.
- 3) De BV's 'Ophalen van bedrijfsafval' en 'IT-ondersteuning voor derden' zijn individueel vennootschapsbelastingplichtig (art. 2,1,a Wet Vpb 1969). (De Gemeente Tilburg zelf is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.)

Opgave 2

4)

<u>Journalpost Y BV:</u>	
Winstreserve (Uitdeling/Dividend)	€ 8.000
Aan (gemiste) Opbrengst verkoop auto	€ 8.000.

<u>Journalpost X BV:</u>	
Auto	€ 8.000
Aan Dividend (Resultaat deelneming) Y BV	€ 8.000

5)

<u>Journalpost Z BV:</u>	
Winstreserve (Uitdeling/Dividend)	€ 50.000
Aan (onderhouds)kosten	€ 50.000.

<u>Journalpost X BV:</u>	
Deelneming Y BV	€ 50.000
Aan Dividend (Resultaat deelneming) Z BV	€ 50.000

<u>Journalpost Y BV:</u>	
(Onderhouds)kosten	€ 50.000
Aan Informeel kapitaal	€ 50.000

Opgave 3

- 6) Neen, er is sprake van een schuld aan een verbonden lichaam die direct of indirect verband houdt met een terugbetaling van aandelenkapitaal van een met hem verbonden lichaam (art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969). De tegenbewijsregeling werkt niet omdat geen sprake is van zakelijke overwegingen ten aanzien van de schuld én de daarmee samenhangende rechtshandeling (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) of compenserende heffing bij de rente-ontvanger Cayman Ltd (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- 7) (Er is sprake van een schuld aan een verbonden lichaam die direct of indirect verband houdt met een terugbetaling van aandelenkapitaal van een met hem verbonden lichaam (art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)). De tegenbewijsregeling werkt echter omdat sprake is van compenserende heffing bij de rente-ontvanger Fortisimo SA (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) zodat de rente toch aftrekbaar is bij Forte BV.
- 8) Nee, er is sprake van een laagrentende geldlening (art. 10b Wet Vpb 1969). (Er is gelieerdheid volgens art. 8b Wet Vpb 1969, een looptijd van meer dan 10 jaar en een vergoeding die in belangrijke mate (30% of meer) afwijkt van de marktrente.) De zakelijke rente is niet aftrekbaar bij Forte BV.

- 9) De ATAD1 renteaftrekbepanking is in de Wet Vpb 1969 opgenomen naar aanleiding van een richtlijn van de EU (en heeft als doel om grondslaguitholling van de Nederlandse Vpb te voorkomen).
- 10) De rente is aftrekbaar tot 30% van de EBITDA-winst (30% van € 10 miljoen is € 3 miljoen). Het saldo aan rentelasten is € 5 miljoen; derhalve is € 2 miljoen rente niet aftrekbaar (art. 15b, lid 1/6/7 Wet Vpb 1969).

Opgave 4

- 11) De deelneming van 4% in Ireland Ltd vormt voor C BV een deelneming omdat een verbonden lichaam B BV (art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969) een echte deelneming in Ireland Ltd heeft op grond van art. 13, lid 2, Wet Vpb 1969. Het 4% deel is dan op grond van de meetregelgeving (art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969) een deelneming in de zin van de deelnemingsvrijstelling.
- 12) Op grond van de oogmerktoets van art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969 is Ireland Ltd een beleggingsdeelneming. Vervolgens moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets. Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 10.000, zijnde de belastbare winst volgens de Nederlandse grondslag van $(€ 2 \text{ miljoen} \times 5\%) = € 100.000 \times 10\%$. De in Ireland te belasten winst is € 70.000, zijnde de 5% renteopbrengst $(€ 100.000)$ verminderd met een kostenaf trek van € 30.000. De te betalen belasting in Ireland bedraagt € 9.100 (zijnde 13% van 70.000), hetgeen naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing is. Ireland Ltd voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar vorderingen laagbelaste vrije beleggingen vormen en zij geen andere bezittingen heeft. Derhalve is Ireland Ltd een beleggingsdeelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling niet geldt maar wel de deelnemingsverrekening.
- 13) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt € 150.000 zijnde het opgeofferd bedrag € 1.200.000 $(€ 1.000.000 + € 200.000)$ minus € 1.050.000 (liquidatie-uitkering van € 500.000 plus dividenduitkering € 300.000 + € 250.000).

Opgave 5

- 14) Uiterlijk 20 juni 2020 (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969).
- 15) - resultatsaldering (horizontale verliesverrekening);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening;
- geen winstneming op interne transacties;
- één aangifte Vpb.
- 16) Per 1 april 2020 (art. 15, lid 10, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 17) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 300.000 in de winst van de fiscale eenheid valt. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken. Omdat een taxatie aanwezig is kan de sanctie worden beperkt tot € 200.000 (minus afschrijving).
- 18) Boma Transport BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Boma Holding BV omdat de tussenmaatschappij is gevestigd in de EU op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969.
- 19) De vaste inrichting van Boma Germany GmbH kan worden opgenomen in de fiscale eenheid Boma Holding BV op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 (en mits voldaan aan overige eisen van art. 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969).

Opgave 6

- 20) Bij een bedrijfsfusie wordt een (gedeelte van een) onderneming overgenomen tegen uitreiking van aandelen in de overnemer. Bij een juridische fusie gaat het vermogen van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel over naar de verkrijgende rechtspersoon, waarbij de verdwijnende rechtspersoon ophoudt te bestaan.

- 21) Ja, er dient een verzoek voor toepassing van de bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb 1969) te worden ingediend omdat de overnemer (Gewoon BV) nog te verrekenen verliezen heeft op fusietijdstip (art. 14, lid 2, Wet Vpb 1969).
- 22) Omdat de aandelen binnen 3 jaar na de bedrijfsfusie zijn verkocht wordt de bedrijfsfusie geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing (art. 14, lid 4, Wet Vpb 1969) tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt. De winst behaald met de bedrijfsfusie moet dan alsnog in aanmerking worden genomen.

Opgave 7

23) Door middel van (belasting)verrekening.

- 24) Eerste limiet: 15% van € 50 miljoen = € 7,5 miljoen (buitenlandse belasting).
Tweede limiet: $(€ 50 \text{ miljoen (rente)} - € 40 \text{ miljoen (lasten)}) \times 25\% \text{ (NL Vpb)} = € 2,5 \text{ miljoen}$.
Cadbury Holding Ltd kan dus € 2,5 miljoen verrekenen met de verschuldigde Vpb. De totaal verschuldigde Vpb bedraagt € 25 miljoen (25% over belastbare winst van € 100 miljoen) -/- € 2,5 = € 22,5 miljoen.

Tentamen 24 november 2020

Opgave 1

- 1) - door vennootschap gemaakte kosten;
- ontberen slechts dan een zakelijk karakter;
- indien en voor zover zij zijn gedaan;
- ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder.
- 2) Nee, de kosten zijn niet aftrekbaar omdat het onzakelijke kosten zijn (ogv het renpaardenarrest).
- 3) Ja, de reclamekosten zijn aftrekbaar van de winst (art. 8, lid 1, Wet Vpb 1969).

Opgave 2

Fiscaal eindvermogen	7.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 4.250.000	

a. Vermogensvoortgang	+ 3.500.000	
b. Kapitaalstorting vormt geen fiscale winst	-/- 150.000	
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren)	---	
d. Aankoopkosten deelneming geen aftrek onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	+ 10.000	
e. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling	-/- 125.000	
f. Onttrekking / vermomd dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)	+ 20.000	
g. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	+10.924	
h. Afboeking van de HIR moet worden bijgeteld	+ 300.000	
i. Gift is aftrekbaar voor 50% van de winst met een maximum van € 100.000, eerst bijtellen 150.000, daarna aftrek 100.000	+ 50.000	

Belastbaar bedrag	+ 3.615.924	
	=====	

Opgave 3

- 5) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar of er is géén looptijd overeengekomen;
De rentevergoeding is winstafhankelijk;
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie.
- 6) Neen, de rente-ontvangsten vallen (via de meesleepregeling van art. 13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) onder de deelnemingsvrijstelling.
- 7) Ja, dan is de rente belast bij Dutch Holding Ltd omdat sprake is van een rente op een (niet hybride) schuldvordering (deelnemingsvrijstelling is dan niet meer van toepassing).
- 8) Neen, het verbonden lichaam Aruba Finance NV leent geld uit aan Dutch Design BV, welke lening direct verband houdt met de verwerving van een 100% belang in Kitchen Design GmbH. Bij Dutch Design BV zijn de rentekosten niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969. Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) of compenserende heffing bij Aruba Finance NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969).

- 9) De ATAD1 renteaftrekbepanking is in de Wet Vpb 1969 opgenomen naar aanleiding van een richtlijn van de EU (en heeft als doel om grondslaguitholling van de Nederlandse Vpb te voorkomen).
- 10) De rente is aftrekbaar tot 30% van de EBITDA-winst (30% van € 10 miljoen is € 3 miljoen). Het saldo aan rentelasten is € 4,5 miljoen; derhalve is € 1,5 miljoen rente niet aftrekbaar (art. 15b, lid 1/6/7 Wet Vpb 1969).

Opgave 4

- 11) In 2019 dient ten gevolge van de omzetting van de afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal winst genomen te worden van € 500.000, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst (art. 13ba, lid 1, eerste volzin, Wet Vpb 1969). De winst van € 500.000 kan echter gelijktijdig ten laste van de winst worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 1, tweede volzin, Wet Vpb 1969).
- 12) In 2020 moet winst worden genomen van € 400.000, door middel van een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 5, Wet Vpb 1969) omdat de waarde in het economische verkeer van de aandelen in Velo BV is gestegen ten opzichte van de waarde in het economische verkeer ten tijde van de omzetting van de vordering in aandelenkapitaal. Het restant (€ 100.000) van de opwaarderingsreserve mag blijven staan.
- 13) Er dient op grond van art. 13b, lid 1, Wet Vpb 1969 jo. art. 13b, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969 winst genomen te worden van € 500.000 bij de schuldeiser X BV, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst.

Opgave 5

- 14) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening;
- geen winstneming op interne transacties;
- één aangifte Vpb.
- 15) Ja, op 10 december 2019 is de gehele economische en juridische eigendom van 100% van de aandelen in Elja Vastgoed BV verkregen en het verzoek is tijdig (binnen 3 maanden) gedaan (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969) en de verbreking van de fiscale eenheid geschiedt niet in hetzelfde boekjaar (art. 15, lid 11, Wet Vpb 1969).
- 16) Er is sprake van een besmette transactie in 2019 binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid in 2020 binnen de sanctie periode van 6 jaar. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand in de winst van de fiscale eenheid in 2020 valt.
- 17) Het belastbaar bedrag 2019 bedraagt € 800.000 minus € 200.000 is € 600.000. Het voorvoegingsverlies van Famar Nijmegen BV kan tot maximaal haar bijdrage in de fiscale eenheidswinst worden verrekend (art. 15ae, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 18) Famar Maastricht BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Famar Holding BV omdat de tussenmaatschappij Kärcher GmbH is gevestigd in de EU op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art. 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969.

Opgave 6

- 19) Een afrekening over de stille reserves en goodwill, aangezien er sprake is van een vervreemding.
- 20) Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende vennootschap op te bestaan (art. 14a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969, bij een afsplitsing gaat de splitsende vennootschap in afgeslankte vorm verder (art. 14a, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- 21) Dat de aandeelhouders van de splitsende vennootschap (in beginsel) elk aandeelhouder worden van een "eigen" verkrijgende vennootschap. De ruziesplitsing is wettelijk geregeld in art. 14a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969.

Opgave 7

- 22) Omdat verrekenprijzen worden gehanteerd die derden (uncontrolled parties) in vergelijkbare omstandigheden (comparable) (zouden) overeenkomen.
- 23) De Resale Price Method (Resale Minus Method), de Transactional Net Margin Method (TNMM), de Profit Split Method of de Cost Plus Method.

Tentamen 17 juni 2021

Opgave 1

- 1) De winst van VOF Terrasso is voor het deel dat toekomt aan Terrasso BV als rechtstreeks door Terrasso BV genoten winst aan te merken over 2020 (art. 8, lid 1, Wet Vpb 1969).
- 2) Travetin GmbH wordt buitenlands belastingplichtige in Nederland op grond van art. 3 jo art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969. Zij heeft als vennoot in de vennootschap onder firma een vaste inrichting (art. 3, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) in Nederland.

Opgave 2

3) Journalpost De Leeuw Vastgoed BV:

Winstreserve (Uitdeling/Dividend)	€ 70.000
Aan huuropbrengsten pand	€ 70.000.

Journalpost De Leeuw Holding BV:

Deelneming De Leeuw Bouw BV	€ 70.000
Aan Dividend (Resultaat deelneming) De Leeuw Vastgoed BV	€ 70.000

Journalpost De Leeuw Bouw BV:

Huurkosten pand	€ 70.000
Aan Informeel kapitaal	€ 70.000

- 4) Binnen fiscale eenheid zijn intercompany transacties niet zichtbaar, dus deze hebben dan geen fiscale gevolgen.
- 5) Art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969. Het 'at-arm's-length-beginsel' houdt in dat in gevallen waarin wordt gehandeld met gelieerde lichamen, de overeengekomen of opgelegde voorwaarden zo vastgesteld dienen te zijn als dat tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is. Kortweg houdt dit 'at-arm's-length-beginsel' in dat gehandeld wordt jegens elkaar als derden, dat zakelijk wordt gehandeld, dat marktconform wordt gehandeld, of woorden van die strekking.
- 6) Er is sprake van een verbonden lichaam indien een belastingplichtige een (in)direct belang van Ten minste 33 1/3% heeft in een lichaam (art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969). Er is sprake van een gelieerd lichaam indien een lichaam, onmiddellijk of middellijk, deelneemt aan de leiding of toezicht op, dan wel in het kapitaal van een ander lichaam (art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969).

Opgave 3

- 7) Het verschil van 3% rente betreft een informele kapitaalstorting door de moedermaatschappij Promiss Ltd). De zakelijke rente van 4% valt onder art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 en is derhalve niet aftrekbaar bij Wooden Shoe BV. De tegenbewijsregeling (van art. 10a, lid 3, Wet Vpb 1969) zal moeten worden beoordeeld. Over eventuele (dubbele) zakelijkheid (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) is in de casus niets gegeven en er is gezien de nog te verrekenen verliezen geen compenserende heffing (art. 10a, lid 3, onderdeel b Wet Vpb 1969) bij Promiss Ltd.
- 8) - De rente is vrijwel geheel winstafhankelijk en;
- De schuld is achtergesteld ten opzichte van alle concurrente crediteuren en is slechts opeisbaar bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de schuldenaar en;
- De lening heeft geen vaste looptijd of een looptijd van meer dan 50 jaar.
- 9) Nee, de zakelijke rente is niet aftrekbaar omdat sprake is van een lening in de zin van art. 10b Wet Vpb 1969 (er is immers sprake van gelieerdheid (in de zin van art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969), een renteloze lening en geen aflossingsdatum).
- 10) Ja, Tulip BV heeft recht op de deelnemingsvrijstelling op grond van de meetrekregeling (art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969).

Opgave 4

- 11) Irish Capital Ltd is een beleggingsdeelneming (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969) (oogmerktoets). Vervolgens wordt getoetst of sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming. Zij Voldoet tevens niet aan de onderworpenheidstoets (art. 13, lid 11, onderdeel a, Wet Vpb 1969). Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 75.000 ($(€ 2.500.000 \times 3\%) \times 10\%$) is € 7.500. De in Ierland belastbare winst bedraagt € 75.000 minus kostenafrek € 20.000 is € 55.000. De in Ierland betaalde Vpb bedraagt € 55.000 $\times 12,5\%$ is € 6.875. Omdat slechts € 6.875 Vpb wordt betaald in Ierland betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing. Zij voldoet tevens niet aan de bezittingentoets (art. 13, lid 11, onderdeel b, Wet Vpb 1969) omdat haar bezitting grotendeels (meer dan 50%) uit laagbelaste vrije beleggingen bestaat. In dat geval is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing (maar wel de deelnemingsverrekening).
- 12) De deelnemingsverrekening geldt voor voordelen uit hoofde van een beleggingsdeelneming niet zijnde een kwalificerende beleggingsdeelneming (art. 13aa, lid 1, Wet Vpb 1969).

Opgave 5

- 13) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening;
- geen winstneming op interne transacties.
- 14) Per 1 februari 2020.
- 15) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 600.000 in de winst van de fiscale eenheid valt. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken. Omdat een taxatie aanwezig is kan de sanctie worden beperkt tot € 450.000 (minus afschrijving).
- 16) Beter Band BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Dirks Holding BV omdat de tussenhoudstermaatschappij Brussel Banden Bvba is gevestigd in de EU, op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. lid 5, Wet Vpb 1969, en zij ten minste 95% van de aandelen bezit in de in Nederland gevestigde Beter Band BV (en voldoet aan de overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969).
- 17) De Cravates La France SA beschikt over een vaste inrichting in Nederland waardoor zij niet voldoet aan de eisen van een tussenhoudstermaatschappij op grond van art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969. Perfect Band BV kan dan ook niet worden opgenomen in de fiscale eenheid met Dirks Holding BV.

Opgave 6

- 18) 1. Het besluit ter voorkoming van dubbele belasting;
2. Op basis van nationale wetgeving vrijstellen;
3. De buitenlandse belasting als kosten aanmerken.
- 19) Nee, een EU-richtlijn heeft géén directe werking, maar is een opdracht aan een lidstaat om zijn nationale wetgeving aan te passen.
- 20) Belastingplichtige kan zich op een EU-richtlijn beroepen, als deze niet tijdig, niet volledig en/of onjuist in de nationale wetgeving is opgenomen.

Tentamen 22 november 2021

Opgave 1

- 1) De essentie van het renpaardenarrest: de door een vennootschap gemaakte kosten ontberen slechts dan een zakelijk karakter indien en voor zover zij zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder.
- 2) De Rolls-Royce staat terecht op de balans van de BV op grond van art. 2, lid 6, Wet Vpb 1969.
- 3) Correctieboekings Sanders Computers BV:
 Winstreserve (Uitdeling/Dividend) € 30.000
 Aan kosten € 30.000

Opgave 2

4)

Fiscaal eindvermogen	5.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 4.500.000	

a. Vermogensvoortgang	+ 1.250.000	
b. Kapitaalrugbetaling is geen fiscale winst	+ 150.000	
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) derhalve geen correctie	+ of -/- 0	
d. Aankoopkosten deelneming geen aftrek onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	+ 10.000	
e. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	-/- 75.000	
f. Onttrekking vermold dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)	+ 13.000	
g. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	+10.924	
h. Onttrekking aan de HIR bijtellen	+ 400.000	
i. Liquidatieverlies is aftrekbaar (art. 13d, lid 1/2, Wet Vpb 1969)	-/- 50.000	
j. Verrekening voorvoegingsverlies tot eigen bijdrage aan de winst	-/- 375.000	

Belastbaar bedrag	+ 1.333.924	
	=====	

Opgave 3

- 5) Von Rimmelhof Deutschland GmbH wordt buitenlands belastingplichtig in Nederland op grond van art. 3 jo art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969 (voor de VI-winsten).
- 6) Von Rimmelhof Niederlande GmbH is binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
- 7) Omdat Von Rimmelhof BV is opgericht naar Nederlands recht is zij fictief binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 5, Wet Vpb 1969.
- 8) Von Rimmelhof Pensioen BV is binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 jo art. 5, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969 en art. 5, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969.

Opgave 4

- 9) Art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969.
- 10) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar of er is géén looptijd overeengekomen;
De rentevergoeding is winstafhankelijk;
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie.
- 11) De schijnlening, de bodemloze put lening.

12) Correctieboeking Von Rimmelhof Holding BV:

Rentekosten	€ 100.000
Aan ontvangen deelnemingsdividend	€ 100.000

Von Rimmelhof Holding BV ontvangt het dividend onbelast onder de deelnemingsvrijstelling art.13, lid 1, Wet Vpb.

Correctieboeking Von Rimmelhof Fashion BV:

Winstreserve (Uitdeling/Dividend)	€ 100.000
Aan rente opbrengst	€ 100.000

De uitdeling van Von Rimmelhof Fashion BV is niet aftrekbaar op grond van art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969.

13) Correctieboeking Von Rimmelhof Holding BV:

Deelneming Von Rimmelhof Duft BV	€ 1.000.000
Aan vordering Von Rimmelhof Duft BV	€ 1.000.000

(Von Rimmelhof Holding heeft een bodemloze putlening verstrekt aan Von Rimmelhof Duft BV).

Correctieboeking Von Rimmelhof Duft BV:

Schuld aan Von Rimmelhof Holding BV	€ 1.000.000
Aan informeel kapitaal	€ 1.000.000

- 14) De vergoeding wordt voor Von Rimmelhof Duft BV aangemerkt als een dividenduitkering die niet aftrekbaar is (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) en de ontvangst van de vergoeding door Von Rimmelhof Holding BV wordt aangemerkt als een onbelast deelnemingsdividend (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969).

Opgave 5

- 15) De 2 varianten fiscale eenheid 'Papillon-style' zijn:
1. De moeder – kleindochtervariant, waarbij de moedermaatschappij en de kleindochter in Nederland zijn gevestigd en waarbij de aandelen in de kleindochter worden gehouden door een vennootschap (tussenmaatschappij) die in de EU/EER is gevestigd; art. 15, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 en overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969.
 2. De zustervariant, waarbij de topmaatschappij is (en eventueel tussenmaatschappijen is/zijn) gevestigd in de EU/EER (1p) die aandelen houdt in de zustermaatschappijen die zijn gevestigd in Nederland. Eisen: art. 15, lid 2, Wet Vpb 1969 (art. 15, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) en de overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969.
- 16) Geen fiscale gevolgen omdat het een transactie is binnen fiscale eenheid.
- 17) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand in de winst van de fiscale eenheid valt.
- 18) Art. 15ae Wet Vpb 1969 en art. 12 Besluit fiscale eenheid 2003.
- 19) Belastbaar bedrag 2020 bedraagt € 50.000.

(bedragen x € 1.000)

Jaar	M BV	D BV	E BV	F BV	Fiscale eenheid
2019	- 260	- 25	+ 250	+ 90	n.v.t
2020	+ 300	+ 100	- 150	+ 50	+ 300

2020	+ 300	+ 100	- 100	0	+ 300 (1 ^e saldering)
2020	+ 225	+ 75	0	0	+ 300 (2 ^e saldering)
	-----	-----	-----	-----	-----
	- 225	- 25	0	0	- 250 (voorvoegingsverlies verrekening)
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	+ 50	0	0	+ 50
	=====	=====	=====	=====	=====

Opgave 6

20) Eisen gefaciliteerde bedrijfsfusie (art. 14, lid 1, Wet Vpb 1969):

1. Overdracht van een gehele onderneming of zelfstandig onderdeel van een onderneming;
2. aan een ander lichaam dat belastingplichtig is of door de overname belastingplichtig wordt (overnemer);
3. tegen uitreiking van aandelen in de overnemer.

21) Ingeval is voldaan aan de cumulatieve vereisten van art. 14, lid 1, Wet Vpb 1969 hoeft geen verzoek te worden ingediend voor de bedrijfsfusie. Indien niet is voldaan aan een van voornoemde vereisten kan op verzoek een bedrijfsfusie worden aangevraagd (art. 14, lid 2, Wet Vpb 1969) onder door de inspecteur te stellen nadere voorwaarden.

Tentamen 16 juni 2022

Opgave 1

- 1) De Gemeente Utrecht is vennootschapsbelastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijft op grond van art. 2, lid 1, onderdeel g, Wet Vpb 1969. Met de activiteiten 'Groenvoorziening voor bedrijven' en 'IT afdeling gericht op externe dienstverlening' wordt een materiële onderneming gedreven waarvoor Gemeente Utrecht belastingplichtig is. (Met de activiteit 'Verstrekken van paspoorten en ID-bewijzen' wordt geen materiële onderneming gedreven dan wel geldt de overheidstakenvrijstelling.)
De Gemeente Utrecht wordt geacht met alle belaste activiteiten samen één onderneming te drijven en dient hiervoor één gezamenlijke aangifte Vpb in te dienen (art. 2, lid 2 en art. 2, lid 8, Wet Vpb 1969). De belastbare winst van Gemeente Utrecht bedraagt € 45.000 -/- € 20.000 = € 25.000.
- 2) De BV van gemeente Utrecht die de activiteit 'Ophalen van bedrijfsafval' uitvoert is belastingplichtig op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969. De Gemeente Utrecht zelf is hiervoor niet belastingplichtig.
- 3) (Stichting Natuurbeheer Brabant is belastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijft (art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969). Op grond van het concurrentiecriteria van art. 4, sub a, Wet Vpb 1969 is voldaan aan het winststreven en wordt voor het deel dat ziet op het oud papier ophalen een onderneming gedreven). De stichting is vrijgesteld ingevolge art. 6, lid 1, Wet Vpb 1969 omdat de winst weliswaar hoger is dan € 15.000 maar niet hoger dan € 75.000 in de afgelopen 5 jaar.
- 4) Mancini Paris SA is buitenlands belastingplichtig in Nederland op grond van art. 3 jo art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969 (voor de VI-winsten).
- 5) Mancini Parfumes Ltd is binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
- 6) Omdat Mancini Pensioen BV is opgericht naar Nederlands recht is zij fictief binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 5, Wet Vpb 1969.

Opgave 2

7)

Fiscaal eindvermogen **	7.750.000	
Fiscaal beginvermogen **	-/- 5.500.000	

a. Vermogensvoortgang **	+ 2.250.000	
b. Kapitaalstorting is geen fiscale winst	-/- 200.000	
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) derhalve geen correctie	+ of -/- 0	
d. Vpb niet aftrekbaar (art. 10, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969) * (of) **	+ 250.000	
e. Aankoopkosten deelneming zijn niet aftrekbaar (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	+ 15.000	
f. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	-/- 175.000	
g. Onttrekking vermomd dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)	+ 10.000	
h. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	+20.924	
i. Dotatie aan de HIR aftrekken	-/- 500.000	
j. Gift eerst bijtellen als niet aftrekbaar bedrag	+ 200.000	
Gift vervolgens aftrekken volgens giftenregeling (art. 16 Wet Vpb 1969)	-/- 100.000	
Belastbaar bedrag	+ 1.770.924	
	=====	

* € 250.000 onttrekking Vpb is als volgt berekend: (€ 225.000 (stand 1/1) + **€ 250.000** (aangifte/aanslag) – € 300.000 (betaling) – € 75.000 (betaling) = € 100.000 (stand 31/12)).

** In de vermogensvergelijking waarbij de betaalde vennootschapsbelasting als onttrekking is verwerkt bedraagt het eindvermogen € 7.750.000 + € 100.000 = € 7.850.000 en het beginvermogen € 5.500.000 + € 225.000 = € 5.725.000. Het vermogensverschil bedraagt dan € 2.125.000. De onttrekking Vpb bedraagt dan de in 2021 betaalde Vpb van € 300.000 + € 75.000 = € 375.000.

Opgave 3

- 8) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen;
De rentevergoeding is winstafhankelijk;
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie.
- 9) Neen, de rente-ontvangsten vallen (via de meesleepregeling van art. 13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) onder de deelnemingsvrijstelling.
- 10) Ja, dan is de rente belast bij Pronto Holland Holding BV omdat sprake is van een rente op een (niet hybride) schuldvordering (deelnemingsvrijstelling is dan niet van toepassing).
- 11) Ja, het verbonden lichaam Pronto Group NV leent geld uit aan Pronto Holding Holland BV, welke lening direct/indirect verband houdt met een winstuitdeling van een verbonden lichaam Pronto Spain SA. Op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 zijn de rentekosten in principe niet aftrekbaar. Er wordt niet voldaan aan de dubbele zakelijkheidstoets (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) ten aanzien van zowel de schuld als de daarmee verband houdende rechtshandeling. Er is echter wel compenserende heffing bij Pronto Group NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) zodat de zakelijke rente van € 60.000 toch aftrekbaar is bij Pronto Holding Holland BV.
- 12) De rente is aftrekbaar tot 20% van de EBITDA-winst (20% van € 15 miljoen is € 3 miljoen). Het saldo aan rentelasten is € 5 miljoen + € 400.000 = € 5,4 miljoen; derhalve is € 2,4 miljoen rente niet aftrekbaar (art. 15b, lid 1/6/7 Wet Vpb 1969).
- 13) De niet aftrekbare ATAD1 rente kan worden voortgewenteld naar het volgende jaar (of latere jaren) en worden verrekend indien in dat jaar er voldoende ruimte is (art. 15b, lid 5, Wet Vpb 1969).

Opgave 4

- 14) De drie beperkingen in de liquidatieverliesregeling:
 - Kwantitatieve beperking waarbij belastingplichtige een kwalificerend belang, zijnde meer dan de helft van de stemrechten, in het ontbonden moet bezitten op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten eerste, Wet Vpb 1969 jo. art. 13d, lid 4, Wet Vpb 1969;
 - Territoriale beperking waarbij het ontbonden lichaam moet zijn gevestigd in de EU of EER op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten tweede, Wet Vpb 1969;
 - Temporele beperking waarbij het liquidatieverlies slechts in aanmerking kan worden genomen indien de vereffening van het ontbonden lichaam uiterlijk wordt voltooid in het 3^e kalenderjaar dat volgt op kalenderjaar waarin de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of nagenoeg geheel is gestaakt of het besluit daartoe is genomen op grond van art. 13d, lid 14, onderdeel c, Wet Vpb 1969.
- 15) Aftrek van het liquidatieverlies geeft een (beperkte) compensatie bij de moeder (winsten mogen slechts eenmaal worden belast, verliezen moeten eenmaal verrekenbaar zijn. Bij liquidatie is verrekening van resterende verliezen van de geliquideerde dochter met toekomstige winsten niet meer mogelijk).
- 16) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt € 5,5 miljoen (opgeofferd bedrag € 8 miljoen minus € 2,5 miljoen (liquidatie-uitkering van € 1 miljoen plus dividenduitkeringen € 1,5 miljoen (dividend laatste 5 jaar)).
- 17) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt slechts € 5 miljoen omdat niet voldaan is aan de territoriale beperking van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten tweede, Wet Vpb 1969.

Opgave 5

- 18) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening);
 - hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening;
 - geen winstneming op interne transacties.
- 19) Op 1 mei 2022, het moment waarop de aandelen zijn verkocht (datum koopovereenkomst).

- 20) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 500.000 (waarde in economische verkeer op 1 mei 2022 van € 1.400.000 minus de fiscale boekwaarde van € 900.000) in de winst van de fiscale eenheid valt. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid 2 januari 2020 (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken. Omdat een taxatierapport aanwezig is per 2 januari kan de sanctie worden beperkt tot € 300.000 (€ 1.200.000 minus € 900.000) (minus afschrijving).
- 21) De 2 varianten fiscale eenheid 'Papillon-style' zijn:
1. De moeder – kleindochtervariant, waarbij de moedermaatschappij en de kleindochter in Nederland zijn gevestigd en waarbij de aandelen in de kleindochter worden gehouden door een vennootschap (tussenmaatschappij) die in de EU/EER is gevestigd; art. 15, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 en overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969.
 2. De zustervariant (waarbij de topmaatschappij is (en eventueel tussenmaatschappijen is/zijn) gevestigd in de EU/EER die aandelen houdt in de zustermaatschappijen die zijn gevestigd in Nederland). Eisen: art. 15, lid 2, Wet Vpb 1969 (art. 15, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) en de overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969.
- 22) De vaste inrichting van Veolia Keulen GmbH kan worden opgenomen in de fiscale eenheid Veolia Holding BV op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 (en mits voldaan aan overige eisen van art. 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969).

Opgave 6

- 23) Het 'at arm's lengthbeginsel' houdt in dat in gevallen waarin wordt gehandeld met gelieerde lichamen, de overeengekomen of opgelegde voorwaarden zo vastgesteld dienen te zijn als dat tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is. Kortweg houdt het 'at arm's lengthbeginsel' in dat gehandeld wordt jegens elkaar als derden, dat zakelijk wordt gehandeld, dat marktconform wordt gehandeld, of woorden van die strekking. Art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969.
- 24) Er wordt gerekend met een winstopslag van 25% terwijl op grond van een zakelijke prijsstelling (art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969) een winstopslag van 50% zou moeten worden gehanteerd. Gevolg is dat Centrix € 10.000 meer winst moet nemen.
- 25) De Resale Price Method (Resale Minus Method), de Transactional Net Margin Method (TNMM), de Profit Split Method of de Cost Plus Method.

Tentamen 21 november 2022

Opgave 1

- 1) - door vennootschap gemaakte kosten;
- ontberen slechts dan een zakelijk karakter;
- indien en voor zover zij zijn gedaan;
- ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder.
- 2) Nee, de kosten zijn niet aftrekbaar omdat het onzakelijke kosten zijn (ogv het renpaardenarrest).
- 3) Het deel van de € 150.000 dat ziet op het vervoer van de dressuurpaarden is als reclamekosten aftrekbaar van de winst (art. 8, lid 1, Wet Vpb 1969) (het deel van de € 150.000 dat ziet op het onderhoud en stalling van de paarden is niet aftrekbaar (onzakelijke kosten)).

Opgave 2

Fiscaal eindvermogen	8.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 5.250.000	

a. Vermogensvoortgang	+ 3.500.000	
b. Kapitaalstorting vormt geen fiscale winst	-/- 200.000	
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren)	---	
d. Aankoopkosten deelneming geen aftrek onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	+ 15.000	
e. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling	-/- 750.000	
f. Onttrekking / vermomd dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)	+ 50.000	
g. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	+20.924	
h. Afboeking van de HIR moet worden bijgeteld	+ 400.000	
i. Liquidatieverlies is aftrekbaar (art. 13d, lid 1 (lid 2 en 14), Wet Vpb 1969)	-/- 450.000	
j. Gift is aftrekbaar voor 50% van de winst met een maximum van € 100.000, eerst bijtellen 125.000, daarna aftrek 100.000	+ 25.000	

Belastbaar bedrag	+ 2.610.924	
	=====	

Opgave 3

- 5) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar of er is géén looptijd overeengekomen;
De rentevergoeding is winstafhankelijk;
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie.
- 6) Neen, de rente-ontvangsten vallen (via de meesleepregeling) onder de deelnemingsvrijstelling van art. 13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969.
- 7) Neen, het verbonden lichaam Antilla Finance NV leent geld uit aan Sense Holding GmbH, welke lening direct verband houdt met de verwerving van een 80% belang in Sense München GmbH. Bij Sense Holding GmbH zijn de rentekosten niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969. Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) of compenserende heffing bij Antilla Finance NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969).

Opgave 4

- 8) Aftrek van het liquidatieverlies geeft een (beperkte) compensatie bij de moeder (winsten mogen slechts eenmaal worden belast, verliezen moeten eenmaal verrekenbaar zijn. Bij liquidatie is verrekening van resterende verliezen van de geliquideerde dochter met toekomstige winsten niet meer mogelijk).
- 9) De drie beperkingen in de liquidatieverliesregeling:
- Kwantitatieve beperking (waarbij belastingplichtige een kwalificerend belang, zijnde meer dan de helft van de stemrechten, in het ontbonden moet bezitten) in art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten eerste, Wet Vpb 1969 (jo. art. 13d, lid 4, Wet Vpb 1969);
 - Territoriale beperking (waarbij het ontbonden lichaam moet zijn gevestigd in de EU of EER) in art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten tweede, Wet Vpb 1969;
 - Temporele beperking (waarbij het liquidatieverlies slechts in aanmerking kan worden genomen indien de vereffening van het ontbonden lichaam uiterlijk wordt voltooid in het 3^e kalenderjaar dat volgt op kalenderjaar waarin de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of nagenoeg geheel is gestaakt of het besluit daartoe is genomen) in art. 13d, lid 14, onderdeel c, Wet Vpb 1969.
- 10) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt € 6 miljoen in 2022 omdat:
- voldaan is aan de kwantitatieve beperking omdat met 60%-belang een kwalificerend belang, dus groter dan 50%, wordt gehouden;
 - voldaan is aan de territoriale beperking omdat de geliquideerde deelneming is gevestigd in Spanje, derhalve in de EU;
 - voldaan is aan de temporele beperking, de onderneming is gestaakt in 2022 en de vennootschap is ontbonden en vereffend in 2022.

Opgave 5

- 11) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening;
- geen winstneming op interne transacties.
- 12) Ja, op 10 december 2020 is de gehele economische en juridische eigendom van 100% van de aandelen in CoTrans BV verkregen en het verzoek is tijdig (binnen 3 maanden) gedaan (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969) en de verbreking van de fiscale eenheid geschiedt niet in hetzelfde boekjaar (art. 15, lid 11, Wet Vpb 1969).
- 13) Er is sprake van een besmette transactie in 2020 binnen fiscale eenheid. Dit heeft geen fiscale gevolgen in 2020 en een verbreking van de fiscale eenheid in 2021 binnen de sanctie periode van 6 jaar. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand in de winst van de fiscale eenheid in 2021 valt.
- 14) Pieters Maastricht BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Pieters Holding BV omdat de tussenmaatschappij Pieters Keulen GmbH is gevestigd in de EU op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969.

Opgave 6

- 15) Een afrekening over de stille reserves en goodwill, aangezien er sprake is van een ver vreemding.
- 16) Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende vennootschap op te bestaan (art. 14a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969, bij een afsplitsing gaat de splitsende vennootschap in afgeslankte vorm verder (art. 14a, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- 17) Dat de aandeelhouders van de splitsende vennootschap (in beginsel) elk aandeelhouder worden van een "eigen" verkrijgende vennootschap.
- 18) De ruizesplitsing is wettelijk geregeld in art. 14a (lid 1, onderdeel a,) Wet Vpb 1969.

Opgave 7

- 19) Omdat verrekenprijzen worden gehanteerd die derden (uncontrolled parties) in vergelijkbare omstandigheden (comparable) (zouden) overeenkomen.

20) De Resale Price Method (Resale Minus Method), de Transactional Net Margin Method (TNMM), de Profit Split Method of de Cost Plus Method.